劳动法与社会保障法·劳动合同法（复习讲义）

一、劳动合同法与劳动合同概述

这一章先解决一个前置问题：什么关系算「劳动关系」。迈不过这道门槛，后面所有保护都无从谈起。

劳动合同法体系与劳动合同的概念、特征

厨师按店里排班上班、用店里的锅灶原料、受厨师长指挥；同一个人周末上门做私活，也是「干活拿钱」，法律待遇却完全不同。

> **一句话结论：劳动合同是劳动者与用人单位确立从属劳动关系、明确双方权利义务的协议，核心是「从属性」，不是「一方干活、一方给钱」。**

为什么需要它。定性决定规则：认定为劳动关系，才有最低工资、工时上限、解雇保护、经济补偿与工伤保险；归为承揽或劳务，同样的付出可能毫无保障。

规则是什么。劳动合同，又称劳动契约、劳动协议，是劳动者与用人单位确立从属劳动关系、明确双方权利义务的协议。《劳动法》第十六条只写「确立劳动关系、明确双方权利和义务」，本章口径多了「从属」二字，把从属性提到定义核心。四点拆开：主体特定；内容是劳动过程中的权利义务及法律责任；**标的是劳动行为**，不是劳动成果；「劳动合同」一词双用——法律行为意义上指合同运行，法律关系意义上指劳动合同关系。

特征六项，第一项最要害：**从属性**，含**人格从属**（服从工作规则、指示命令，接受检查制裁）与**经济从属**（生产组织由雇主构建、工具由雇主所有、原料由雇主供应）。其余五项：附合、双务、有偿；继续性；不完全；关系性；意思自治与国家干预相结合。

体系位置。本章内容分五块：个别劳动关系（劳动合同的订立、履行、变更、解除）、集体劳动关系（集体合同、工会）、监督检查与救济（劳动监察、劳动仲裁）、过渡性条款、法律责任。

怎么用。三步判断：有无用工管理（排班、考勤、奖惩）→工具原料与生产组织归谁→报酬是否周期性工资。反例：独立设计师自备电脑、按件收费、可接多家活，缺人格与经济从属，通常按承揽处理。

> 易错：别把「谁发钱」当唯一标准。区分劳动合同与承揽的是劳动过程由谁组织、劳动者是否被纳入他人组织体系并受其指挥。

必考

用人单位的主体范围：分支机构、无照经营、挂靠与超龄劳动者

律所招了个前台，公司让没执照的分公司招了销售，还有位六十二岁的保洁阿姨被返聘——三个人都能主张劳动合同法上的权利吗？

> **一句话结论：用人单位以「组织」为限；分支机构看有无执照或登记证书；无照经营与挂靠要把出资人、出借方拉进当事人。**

为什么需要它。告谁、谁承担给付责任，全看主体怎么列；列错可能被驳回，漏列则胜诉也拿不到钱。

规则是什么。第二条分三层：企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织适用本法；国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的，**依照**本法执行；事业单位聘用制人员，法律、行政法规或国务院另有规定

的依其规定。即聘用制人员优先适用特别规定。

实施条例再扩张：**会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会**属于用人单位；**分支机构取得营业执照或登记证书的，可以作为用人单位订立合同；未取得的，受委托可以订立。**

主体不合法有两条规则：与未办执照、执照被吊销或营业期限届满仍经营的用人单位发生争议，**应将用人单位或者其出资人列为当事人**；这类单位以挂靠等方式借用他人营业执照经营的，**应将用人单位和出借方列为当事人。**

主体情形	能否订立合同	争议中列谁
已取得执照或登记证书的分支机构	可以，以自己名义	该分支机构
未取得执照或登记证书的分支机构	受委托可以	用人单位
未办执照、被吊销、期限届满仍经营	主体资格有瑕疵	单位或者其出资人
挂靠、借用他人营业执照经营	借出借方名义	单位与出借方

怎么用。先看单位是组织还是分支机构，再查执照或登记证书，最后确定把单位、出资人还是出借方列为当事人。

超龄劳动者。《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》（人社部等五部门令第五十六号，二〇二六年五月十日公布，同年七月一日起施行）为超龄在业人员单独立规。结论：不再一刀切按劳务处理。

> 易错：分支机构「能不能签」看执照，「谁担责」是另一个问题；无照经营不等于无人负责，出资人可被列当事人。

重点

自测

1. 某餐饮公司让未取得营业执照的门店自行招聘服务员并签合同，服务员被欠薪后起诉，应如何确定当事人？为什么不能只告门店？
2. 请用「人格从属＋经济从属」说明，为什么网约车司机与平台的关系不能仅凭「平台派单」就认定为劳动关系。

▼ **参考答案**

1. 未取得执照的分支机构只能受委托订立合同，签约能力不等于独立责任能力；发生争议应将用人单位或者其出资人列为当事人，只告门店会导致主体不适格、责任财产落空。
2. 人格从属要求服从工作规则与指示并接受检查制裁，经济从属要求生产组织、工具与原料由雇主提供。若司机自备车辆、自负油费、自主决定接单时间与路线，两项从属均不充分，不宜径行认定。

二、劳动合同的订立：原则、形式与期限

订立阶段决定合同的效力、期限与举证格局，考的几乎都是「时间点＋法律后果」的对应关系。

劳动合同订立的原则与程序（含双方告知义务）

面试时公司只说「来了就知道干什么」，入职后才发现岗位有粉尘、天天加班、工资只发一半——这样的订立过程出了什么问题？

> **一句话结论：订立须守五项原则，核心是缔约告知——用人单位主动、如实、全面告知，劳动者的告知则是附条件、限定性的。**

为什么需要它。合同效力瑕疵、试用期解除、欺诈致无效，追根溯源都在订立阶段；这步不合规，后面每一步都要为它买单。

规则是什么。劳动合同的订立，是指劳动者和用人单位经过相互选择和平等协商，就劳动合同条款达成协议，明确相互权利义务的法律行为。五原则：平等自愿、协商一致、公平、诚实信用、依法订立。程序三步：

1. **确定当事人**：公布招聘简章→自愿报名→全面考核→择优录用。这一步留下录用条件，供日后试用期解除举证。
2. **缔约告知**：用人单位负**主动、如实**告知义务，法定内容为工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况。劳动者的告知是**附条件、限定性**的——只对与劳动合同直接相关的基本情况如实说明。
3. **双方签约**：作为义务是签订书面合同、建立职工名册备查；不作为义务是不得扣押居民身份证和其他证件，不得要求担保或收取财物。

四点提示：双方都须诚信如实；告知须在签约之前；不能选择性告知；单位享有知情权。**违反告知义务的后果**：合同无效或部分无效；存在欺诈时合同无效，劳动者可依第三十八条随时解除，单位可依第三十九条随时解除。

> 易错：单位的告知是主动义务，不问也要说；劳动者的告知是被动义务，只答与岗位直接相关的问题。单位以「你没问」抗辩不能免责。

怎么用。先定位争点：招录（录用条件是否公示）、告知（有无隐瞒职业危害或报酬构成）、签约（是否书面、有无扣押证件收取押金）。争点定错，法条必引错——第三十九条针对劳动者欺诈，第三十八条针对单位欺诈。

必考

书面劳动合同：形式要求、签订时间与三阶段法律后果

小王入职十四个月，公司一直不签合同，工资照发、社保照缴——他现在能主张什么，能主张几个月？

> **一句话结论：应自用工之日起一个月内订立书面合同；逾期按三阶段分别产生「终止不补偿 / 二倍工资＋终止要补偿 / 视为无固定期限」。**

为什么需要它。书面合同是劳动者唯一的证据；法律用二倍工资和「视为无固定期限」两把刀倒逼签约。

规则是什么。书面形式有四功能：证据、信息提供、警示、便于劳动监督。时间为**自用工之日起一个月内。**三个概念先分清：**劳动关系的建立**以用工之日为准；**劳动合同的成立**指双方就内容协商一致、合同开始存在；**劳动合同的生效**指合同发生预期法律效果、产生拘束力。三者可分离，这正是「没签书面合同也构成劳动关系」的理论出口。

阶段	用人单位义务与后果	劳动者不配合签约
用工之日起一个月内	应订立；经书面通知不订的，应书面通知终止，**无需支付经济补偿**，但须付实际工作时间的报酬	终止，无补偿
超过一个月不满一年	每月支付**二倍工资**并补订；二倍工资自满一个月次日起算，至补订前一日止	应书面通知终止，并**支付经济补偿**
满一年	满一个月次日至满一年前一日付二倍工资；**视为满一年当日已订立无固定期限合同**；立即补订	同样落入视为无固定期限

怎么用。小王二〇二五年一月一日用工、二〇二六年二月未签：满一年之日为二〇二六年一月一日；二倍工资区间为二〇二五年二月一日至十二月三十一日，共十一个月；满一年当日视为已订立无固定期限合同。数字口径：**「以上」「以下」「以内」「届满」包括本数，「不满」「以外」不包括。**

> 易错：二倍工资起算点是「满一个月的次日」，截止点是「补订的前一日」；满一年后不再续算二倍工资，改为视为无固定期限，两把刀不叠加。

必考

劳动合同期限的三种类型

同样是「三年合同」，为什么有人到期就能走，有人却要干到某项工程完工才能离开？

> **一句话结论：第十二条按期限分三类——固定期限、无固定期限、以完成一定工作任务为期限；无固定期限又有可以型、应当型、视为型三条通道。**

为什么需要它。期限类型决定终止时点、终止是否付补偿、以及劳动者有无转为无固定期限的通道。

规则是什么。固定期限劳动合同，指约定合同终止时间的劳动合同，起止日期都固定，期限长短由双方根据工作需要和实际情况确定；期满即终止，协商一致可续订、延长。**无固定期限劳动合同**，指约定无确定终止时间的劳动合同。**以完成一定工作任务为期限的劳动合同**，指约定以某项工作完成为合同期限的劳动合同。

无固定期限要澄清三点。其一，「无确定终止时间」不是没有终止时间，只是没有确切时点。其二，只要未出现法定或约定条件，双方就要继续履行。其三，一旦出现法定或约定情形，它同样可以解除——保护的是「不被随意终止」，不是终身雇佣。

比较项	固定期限	无固定期限	以完成工作任务为期限
终止时点	约定的期满日	无确定时点，依法定或约定情形终止、解除	约定任务完成之时
期限确定性	起止日均确定	长短不确定	以任务进度为准
典型适用	常规岗位、有明确用人周期	长期稳定岗位、法定应当订立情形	单项任务、项目承包、季节原因临时用工

以完成一定工作任务为期限有四类：完成单项工作任务；以项目承包方式完成承包任务；因季节原因临时用工；其他双方约定的以完成一定工作任务为期限的合同。

怎么用。看合同写的是终止日期还是任务完成：写日期为固定期限，写任务为以完成一定工作任务为期限，都没写具体终点，再按无固定期限的三条通道判断。

> 易错：无固定期限不等于「铁饭碗」或「不能解除」；以完成一定工作任务为期限也不等于「临时工」，它同样要签书面合同、同样受解雇保护，只是终止时点系于任务完成。

必考

无固定期限合同的应当型情形与连续工龄计算

老李在总公司干了九年半，被「安排」到关联公司又干一年，公司说「你在我们这儿才一年」——这话站得住吗？

> **一句话结论：应当型三种情形——连续满十年；初次实行合同制或国企改制时满十年且距退休不足十年；连续订立二次固定期限后续订。工龄含法施行前年限，非因本人原因调动要合并。**

为什么需要它。单位规避这条通道，几乎都靠「打断连续」与「重算工龄」。

1. **情形一：连续工作满十年。**起算点是**自用人单位用工之日起计算，包括劳动合同法施行前的工作年限。**配套规则：**劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的，在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。**
2. **情形二：初次实行劳动合同制度或国有企业改制重新订立合同时，在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年。**两个条件须同时满足。退休年龄原为六十、五十五、五十；二〇二四年九月十三日全国人大常委会决定自二〇二五年一月一日起用十五年过渡到六十三、五十八、五十五。
3. **情形三：连续订立二次固定期限合同，且劳动者没有第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。**注意「且」字：这是对劳动者的资格筛选，不是给单位的额外授权。

「非因本人原因」五种情形：仍在原工作场所、岗位工作而合同主体由原单位变更为新单位；以组织委派或任命形式调动；因合并、分立导致调动；单位及其关联企业与劳动者轮流订立合同；其他合理情形。共同的实质是：劳动者没有主动换东家，不能让劳动者承担工龄清零的后果。

怎么用。四步：算连续工龄（并入法施行前年限）→查有无非因本人原因调动（有则合并）→看是否已连续订立二次固定期限合同→排除第三十九条与第四十条第一、二项情形。

> 易错：「连续」指不间断，中途离职再入职一般重新起算；但通过关联企业轮流签合同、以委派任命方式调动属「非因本人原因」，工龄必须合并。

必考

无固定期限合同的可以型、视为型与订立主动权

合同到期，公司说「还是签三年吧」，劳动者说「我要无固定期限」——听谁的？

> **一句话结论：可以型靠协商一致；视为型是满一年不订书面合同的法定拟制；主动权在劳动者——劳动者提出或同意续订时，除其自己要求固定期限外，应当订立无固定期限。**

为什么需要它。视为型是二倍工资规则的延伸，常与书面形式问题合并出题；主动权归属则是劳动法与劳动合同法最实质的差别之一。

规则是什么。可以型：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同——纯粹合意通道，任何一方不能单方强制。**视为型**：用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。「视为」是法律拟制，不待再协商、不待补签；补订只是把既成事实落到纸面。

主动权的变化：劳动法要求「当事人双方同意延续劳动合同」，单位不同意续订，主动权即落空；劳动合同法则规定劳动者提出或者同意续订、订立时，除劳动者提出订立固定期限外，应当订立无固定期限——闸门被拆掉，只有劳动者自己可以放弃。

比较项	劳动法口径	劳动合同法口径
前置条件	当事人双方同意延续劳动合同	劳动者提出或者同意续订、订立
默认结果	劳动者提出时才订立	除劳动者提出固定期限外，应当订立无固定期限
主动权	受制于单位续订意愿	在劳动者手中，单位无拒绝空间

怎么用。先看是否落入应当型三种情形，是则直接适用「应当订立」，单位不同意不构成抗辩；不是，则看劳动者是否提出或同意续订；若连书面合同都没签满一年，走视为型，连协商环节都省去。

> 易错：视为型下单位不能主张「后来补签了固定期限合同」；可以型下也不能用「劳动者没主动提出」来否定，因为法律默认的就是无固定期限。

重点

自测

1. 甲公司二〇二四年三月一日用工，一直未签书面合同，二〇二五年五月才补签二年期固定期限合同。劳动者主张自二〇二五年三月一日起已存在无固定期限合同，应否支持？二倍工资怎么算？
2. 乙公司连续两次与张某订立二年期固定期限合同，第二次到期时张某刚因严重违反规章制度被记过。张某主张应订立无固定期限合同，能否成立？

▼ **参考答案**

1. 应支持。自用工满一年之日即二〇二五年三月一日起视为已订立无固定期限合同，补签的固定期限合同不能推翻法定拟制；二倍工资自二〇二四年四月一日起算至补签前一日，满一年后不再续算。
2. 不能成立。第三项应当型要求劳动者没有第三十九条和第四十条第一、二项规定的情形，严重违反规章制度正属第三十九条第二项，资格条件不具备。

三、劳动合同的内容与特别约定

从「合同里写什么」讲到三种最易出案例题的特别约定：试用期、服务期、竞业限制。共同命题是约定自由的边界。

用人单位规章制度的性质与生效三要件

员工手册写着「迟到三次视为严重违纪，公司可解除」，员工真迟到三次被辞退，仲裁庭先审查什么？

> **一句话结论：规章制度是企业内部的「法律」；要约束劳动者须过内容合法、程序民主、公示告知三关，且不得借制度变更个别劳动合同的权利义务。**

为什么需要它。第三十九条第二项是解除最常用的依据；制度不合法、未经民主程序或劳动者不知情，解除即违法。

规则是什么。用人单位的规章制度，是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和，也称为内部劳动规则，是企业内部的「法律」。法学性质有五说：契约说、法规说、集体合意说、事实说、自治说。分歧在于制度来自合意还是单方组织权，这决定「没见过的手册能否约束劳动者」。

内容一般包括具体工作事项（上下班签到签退、工作态度）、工资待遇、请假与休假、奖惩、年度考核、其他待遇。边界是：**用人单位不能通过工作规则而刻意变更个别劳动合同之权利义务。**合同约定月薪一万，制度不能单方规定「绩效不达标按八千发」。

生效三要件：**内容合法**，不违反法律、行政法规强制性规定，不免除单位法定责任、不排除劳动者权利；**程序民主**，涉及切身利益须经职代会或全体职工讨论、与工会或职工代表平等协商，切片以《工会法》第三十九条（讨论工资、福利、劳动安全卫生、工时、休息休假、女职工保护、社保等须有工会代表参加）与《公司法》第十七条第三款（制定重要规章制度应听取工会意见并通过职代会等听取职工意见）作侧面印证；**公示告知**，劳动者知悉才谈得上遵守。

怎么用。审查手册能否作为解除依据：一看内容是否违法或显著不合理；二看有无职代会讨论、与工会协商的记录；三看有无公示、培训、签收证据。缺一即有违法风险。

> 易错：制度不能事后立规追责，也不能把合同约定的权利收回去；制度与合同不一致时，对劳动者更有利的约定优先。

必考

劳动合同的内容：必备条款与协商条款

一份只写「岗位：运营；月薪八千」的合同，到底缺了什么，缺了会怎样？

> **一句话结论：内容分必备条款与协商条款；必备条款九项，缺项不当然无效而是走补充规则；与《劳动法》第十九条相比删去了劳动纪律、终止条件、违约责任三项。**

为什么需要它。条款是权利义务的载体与第一手证据；分清两类，才能区分「合同漏洞」与「合同无效」。

规则是什么。劳动合同的内容，是指劳动者与用人单位双方通过平等协商所达成的关于劳动权利和劳动义务的具体条款。必备条款九项：单位名称、住所和法定代表人或者主要负责人；劳动者姓名、住址和身份证件号码；劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；法律、法规规定应当纳入的其他事项。

与《劳动法》第十九条相比，不再把「劳动纪律」「劳动合同终止的条件」「违反劳动合同的责任」列为必备条款。纪律交给规章制度，终止条件交给法定情形（避免约定终止架空解雇保护），违约责任交给第二十二、二十三条的两种法定违约金。但不再是必备条款不等于不能约定，只是要受法定边界约束。

协商条款两类：法定的协商约定条款，依法律经协商认为有必要约定的，如试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇；补充的协商约定条款，不是法定事项，完全由双方自己提出。

比较项	必备条款	协商条款
来源	法律直接列举，共九项	法定协商事项 + 双方自提事项
缺失后果	不当然无效，按不明确条款补充规则处理	无约定即不产生相应权利义务

怎么用。缺必备条款，按第十八条补充：先重新协商；协商不成适用集体合同标准；没有集体合同或未规定的，同工同酬或适用国家规定。缺协商条款，视为未约定，任何一方不能凭空主张。

> 易错：必备条款缺失不导致合同无效，这是与「违反强制性规定」型无效最易混的一处；劳动纪律、终止条件、违约责任仍可依法约定。

重点

试用期的概念、约定要求与期限对应

签一年期合同、约定三个月试用期，合法吗？合同只写「试用期三个月」而没写期限，又怎么算？

> **一句话结论：试用期是合同期限内约定的考察期，非必备条款；同一单位与同一劳动者只能约定一次；期限与合同期限分档对应，最长六个月，三类情形不得约定。**

为什么需要它。试用期是单位唯一「低成本退出」的窗口，也是待遇最易被压低的阶段，期限、次数、工资、解除条件都是考点。

规则是什么。试用期是用人单位与劳动者在劳动合同中协商约定的对对方的考察期。期内关系尚不稳定：单位考察劳动者是否合格，劳动者考察单位是否适合自己；期满即成为稳定员工，故非必备条款。

约定要求三条：第一，**包括在劳动合同期限内，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限**；第二，**同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期**；第三，试用期内双方都有单方解除权，但**用人单位有解雇限制**——条件须是招工时公开的录用条件。

劳动合同期限	试用期上限	计算要点
三个月以上不满一年	不得超过一个月	「三个月以上」含三个月，「不满一年」不含一年
一年以上不满三年	不得超过二个月	「一年以上」含一年
三年以上固定期限和无固定期限	不得超过六个月	「三年以上」含三年

三类不得约定：以完成一定工作任务为期限的合同；期限不满三个月的合同；非全日制用工。

怎么用。三步校验：合同期限放进上表某档→看约定是否超上限（一年合同约定三个月，超二个月）→看是否属三类禁止情形。只约定试用期的，试用期不成立，那段时间直接算合同期限，单位不能主张「还在试用」。

> 易错：试用期必须包含在合同期限内，不能单独签「试用合同」；同一单位对同一劳动者只能约定一次，调岗、续签都不能重新起算。

必考

试用期工资、试用期内解除限制与违法约定责任

试用期只发两千五，转正后五千，当地最低工资两千四——合法吗？多约定三个月试用期并已履行，要赔多少？

> **一句话结论：试用期工资有双重下限；期内解除只限第三十九条和第四十条第一、二项并须说明理由；违法约定且已履行的，按超期期间以试用期满月工资为标准付赔偿金。**

为什么需要它。试用期是压低人工成本的高发区，法律用双下限、解除限制、赔偿金三重收紧。

规则是什么。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。口径是比例下限与最低工资下限同时满足，取较高者。

解除限制：**在试用期中，除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同；用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。**为什么排除第四十条第三项？该项是情势变更——客观情况发生重大变化致合同无法履行、经协商未能变更；「客观情况」指履行原合同所必要的客观条件，如自然条件、企业迁移、被兼并、企业资产转移等。它与劳动者是否合格无关，让刚入职者承担企业经营基础变动的后果，与试用期「考察合格与否」的功能不合。

违法责任：由劳动行政部门**责令改正**；**违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。**即除付试用期工资外，另按「试用期满后的月工资」再付一份。

怎么用。二年期合同约定五个月试用期，超期三个月，试用期满月工资六千：确认违法→定标准（六千，非试用期工资）→乘期间（一万八千元）→另付已履行的试用期工资。超期部分未履行的，只责令改正。

> 易错：赔偿金基数是「试用期满月工资」，且以已经履行为前提；「说明理由」是程序义务，缺失即可能被认定违法。

必考

服务期：专项培训、培训费用与违约金

公司花十万送你去德国培训三个月，回来干了两个月就跳槽，能要回十万吗？如果只是入职前一周的岗前培训呢？

> **一句话结论：服务期以专门出资、提供专项技术培训为前提；必要的职业培训是单位法定义务，不能约定服务期；违约金不得超过培训费用，且不得超过尚未履行部分应分摊的培训费用。**

为什么需要它。服务期是仅有的两种法定违约金之一；拿岗前培训约定服务期，约定无效。

规则是什么。服务期是劳动者与用人单位约定在用人单位专门出资、为劳动者提供专项培训费用、对其进行专业技术培训的情况下，劳动者必须为用人单位提供服务的期限。三要素：专门出资、专项培训费用、专业技术培训。

「培训」的界定是分水岭。一类是**必要的职业培训**，属一般层次职业技能培训，目的是使员工适应生产要求，比如上岗前必经的培训；这是企业自身的法律义务，**不能**约定服务期。另一类是**职业发展培训**，即在员工已基本满足生产要求的前提下，企业为提高员工技能而出资进行的专项技术培训；这是投资行为，**可以**约定服务期。结论：只有专业技术培训（含专业知识和职业技能）才够格。

费用口径：**用人单位使用的是专项培训费用，不是职业培训费用**；培训费用指有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训产生的其他直接费用。

比较项	服务期	劳动合同期限
产生原因	劳动者享受特殊待遇（专项培训）	不以特殊待遇为条件
约束力	服务期内负持续劳动关系义务，违反须付违约金	无此效力，期满即终止
期限关系	可长于合同期限；合同期满服务期未满的，合同应续延至服务期满	以约定为准

怎么用。违约金两步：**不得超过用人单位提供的培训费用**；再按未履行比例分摊，**不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。**培训费十万、服务期五年、已履行两年，最多主张六万。

> 易错：服务期可长于合同期限，期满应续延至服务期满；违约金上限是未履行部分分摊额，不是培训费全额。

重点

竞业限制：人员范围、要件、补偿与法定违约金

一名普通销售离职后去了同行，公司拿出入职时签的竞业限制协议索赔五十万——这份协议有效吗？

> **一句话结论：竞业限制只适用于高管、高技和其他负有保密义务的人员，以存在商业秘密为前提、须按月支付补偿，期限不超过二年；未约定补偿而劳动者已履行的，按离职前十二个月平均工资的百分之三十按月支付。**

为什么需要它。它是仅有的两种法定违约金之一；主体、补偿、期限任一处不达标，协议即可能无效或不被支持。

规则是什么。竞业限制，是指在解除或者终止劳动合同后，有关人员不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的制度。分两层：在职竞业限制落在第三十九条第二项；离职竞业限制是延迟生效条款。

前提是存在商业秘密，要件有三：秘密性（不为公众所知悉）、保密性（采取保密措施）、实用性（能带来现实或潜在经济利益或竞争优势）。保护路径有约定义务说与法定附随义务说两种。

要件四项：存在商业秘密；属合同义务而非附随义务；**必须支付经济补偿**——我国以补偿金为协议有效要件；范围、地域、期限由双方约定但不违法，**期限不得超过二年。**人员限于**高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。**

三条特殊规则：**未约定补偿**——劳动者履行了义务的，单位按解除或终止前十二个月平均工资的百分之三十按月支付；**独立性**——解除合同时除另有约定外，单位要求履行、或劳动者履行后要求补偿的，人民法院应予支持；**解除**——因单位原因三个月未支付补偿，劳动者可以解除约定，期内单位也可解除，但劳动者可请求额外支付三个月补偿。

怎么用。审查四步：主体是否属三类人员→是否真有商业秘密→有无按月支付补偿→期限是否超二年。任一步失守，协议或被认定无效、或被解除。

> 易错：竞业限制不等于保密义务——保密可无期限、无偿，竞业限制有二年上限且须按月付补偿；单位三个月未付补偿，劳动者是「可以解除」而非自动失效。

重点

自测

1. 某公司送技术总监赴德培训六个月，支付培训费、差旅费共十二万元，约定服务期五年、违约金十二万元。该总监履行三年后辞职，公司主张全额十二万元，能否支持？
2. 某员工签了竞业限制协议但未约定经济补偿，离职后实际未去同行。半年后他能否要求公司支付补偿？按什么标准？
3. 公司与行政专员约定竞业限制二年、按月补偿，该专员离职后入职同行业公司。公司索赔，专员抗辩自己不属于竞业限制人员。谁有理？

▼ **参考答案**

1. 不能全额支持。违约金不得超过培训费用，且不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用；已履行三年、未履行两年，按五年分摊，最多主张十二万乘以五分之二，即四万八千元。
2. 可以。约定了竞业限制而未约定离职后补偿、劳动者履行了义务的，单位应按其解除或终止前十二个月平均工资的百分之三十按月支付。
3. 专员有理。竞业限制人员限于高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员；行政专员通常不接触商业秘密，主体不适格。

四、无效合同、事实劳动关系与合同的履行、变更、承继

合同可能从订立起就带瑕疵，也可能根本没签；即便有效成立，履行中还会遇到中止、变更与主体承继。

无效劳动合同的情形、确认与报酬

应聘时用假学历进了公司，干了半年被发现，这半年工资还要得回来吗？

> **一句话结论：无效有三种情形——欺诈胁迫乘人之危、免除单位法定责任或排除劳动者权利、违反法律行政法规强制性规定；由仲裁机构或人民法院确认；已付出劳动的仍应支付报酬。**

为什么需要它。无效是效力层面的否定，与解除、终止不是一回事：解除针对有效合同，无效则自始没有法律约束力。

规则是什么。三种情形：**以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的**；**用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的**；**违反法律、行政法规强制性规定的。**第二种是「霸王条款」型，如「工伤概不负责」「不得结婚生育」「自愿放弃社保」；第三种是内容违法型，如约定月工时三百小时、工资低于最低工资。

确认主体：对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由**劳动争议仲裁机构或者人民法院**确认。任何一方都不能自行宣布无效、自行停止履行；单位以「合同无效」为由停发工资，本身可能构成违法。可以是全部无效，也可以是部分无效；部分无效不影响其余部分效力的，其余部分仍有效。

报酬规则：**劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬；数额参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。**劳动力一经支出无法返还，不能让单位因合同无效而白得劳动。

怎么用。假学历案三步：定性——以欺诈使对方违背真实意思订立合同，属第一项，合同无效；确认——须经仲裁或诉讼确认，不能由公司单方宣告；报酬——已付出劳动的半年仍应支付，参照同岗位标准。单位可依第三十九条第五项解除。

> 易错：无效不等于白干，报酬请求权不因合同无效而消灭；欺诈方向决定解除权归属——劳动者欺诈走第三十九条，单位欺诈走第三十八条并可主张经济补偿。

重点

事实劳动关系：概念、认定凭证与处理

没有合同、没有工牌、工资发现金，怎么证明自己在这家公司上过班？

> **一句话结论：事实劳动关系指未签书面合同但事实上已形成的用工关系；认定靠五类凭证，其中工资支付记录、招用记录、考勤记录的举证责任在单位；此类纠纷属劳动争议范围。**

为什么需要它。签不签书面合同是单位的义务，不能因单位违法不签就让劳动者失去全部保护；它也是二倍工资规则的事实基础。

规则是什么。「事实劳动关系」主要是指劳动者与用人单位之间虽然没有签订书面劳动合同，但是双方已经在事实上形成的劳动用工关系。与无效合同不同：无效是合同存在但效力被否定，事实劳动关系是根本没有书面合同而用工事实已发生。

认定凭证五项：工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；单位发放的「工作证」「服务证」等身份证件；劳动者填写的招工招聘「登记表」「报名表」等招用记录；考勤记录；其他劳动者的证言等。**其中工资支付凭证或记录、招用记录、考勤记录的举证责任在用人单位。**这些材料天然由单位掌握，让离证据更近的一方举证，才不至于让劳动者「举证不能」而败诉。

处理三层：已形成劳动关系后发生的纠纷**属于劳动争议范围**，不服仲裁裁决可向人民法院起诉，法院应当受理；单位**故意拖延不订立合同**的，劳动行政部门应予纠正，造成损害的应按规定赔偿；劳动者**故意拖延不订立合同**的，单位可依三阶段规则书面通知终止。

怎么用。举证按顺序：先申请调取单位掌握的工资发放记录、社保缴费记录、招用登记表、考勤记录；再收集自己持有的工作证、服务证、门禁记录、工作群记录；最后用其他劳动者证言补强。

> 易错：事实劳动关系不是「非法用工」，它同样产生工资、工时、工伤、经济补偿等全部权利义务；举证责任倒置只覆盖三项凭证，不是所有事项都由单位举证。

重点

劳动合同履行的原则与特殊履行规则

公司把员工借给关联公司干活，又让他兼做合同之外的一堆事——这些算不算在「履行合同」？

> **一句话结论：履行既包括约定义务，也包括作为补充的劳动条件基准、集体合同和规章制度义务；原则为实际、亲自、协作、全面履行；另有四类特殊规则。**

为什么需要它。履行是判断「单位有没有违约」的基准；第三十八条的许多即时辞职事由，本质上都是履行瑕疵。

规则是什么。劳动合同履行，包括履行劳动合同约定的义务，也包括履行作为劳动合同内容之补充的劳动条件基准、集体合同和劳动规章制度所规定的义务。这扩张了履行的外延：违反的即便不是合同条款，而是劳动基准或依法生效的规章制度，同样构成履行不当。

四原则：**实际履行**（按约定实际给付，不能用金钱替代）、**亲自履行**（劳动者须亲自提供劳动）、**协作履行**（双方互相配合）、**全面履行**（全部义务都要履行）。

特殊规则四类：

1. **不明确条款**（第十八条）：先重新协商；不成适用集体合同规定；没有集体合同或未规定劳动报酬的，实行同工同酬；未规定劳动条件标准的，适用国家有关规定。
2. **地方劳动条件基准选择**（实施条例第十四条）：履行地与注册地不一致时，最低工资、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、本地区上年度职工月平均工资等按履行地执行；注册地标准高于履行地且双方约定按注册地执行的，从其约定。
3. **向第三人履行**：劳动者被派往第三方提供劳动，履行主体仍是原单位，不改变合同相对人。
4. **履行约定之外劳动给付**：按指示提供了合同外劳动，不当然视为变更，但单位应依法支付报酬或安排补休。

怎么用。「合同没写清楚」的争议套第十八条三步：补充协商→集体合同→同工同酬或国家规定。例：合同只写「工资按公司薪酬制度执行」，制度修改导致降薪——这不是履行问题而是变更问题，须回到第三十五条协商一致。

> 易错：向第三人履行不等于变更用人单位，原单位仍是工资、社保、工伤责任主体；履行合同之外的劳动也不等于默示变更，不能用「你一直在做」推定同意永久增加义务。

高频

劳动合同的中止、变更与承继

员工被派往海外分公司两年，合同还挂在原公司；公司被另一家企业合并，员工的合同还有效吗？

> **一句话结论：中止是履行的暂停，须具三性；变更是内容的修改补充，不含主体变更，须协商一致并采书面形式，已实际履行可治愈；承继时原合同由承继单位继续履行。**

为什么需要它。三者效果不同：中止是「暂停」，变更改「内容」，承继换「主体」。选错概念，结论必错。

规则是什么。劳动合同中止，是劳动合同履行的暂停。意义在于避免因暂时不能履行而被解除，保障劳动关系稳定。事由分法定与约定；成立须具备**客观阻碍性、暂时性、正当性。**

劳动合同变更，是劳动合同签订后，在履行过程中，经双方当事人协商一致，对原合同条款进行修改或补充。界定三要素：非临时性变化、非主体或客体变化、具有可变更性。不含主体变更是硬边界：换单位属承继，硬套第三十五条会得出「须劳动者同意才能换东家」的错误结论。

形式与程序：**第三十五条要求变更须双方协商一致并采用书面形式**；《劳动争议解释（一）》第四十三条确立**履行治愈**——未采书面形式但已实际履行口头变更超过一个月、内容不违反法律、行政法规、国家政策及公序良俗的，以未采书面形式为由主张变更无效，人民法院不予支持。

承继两种：**非组织实体变动**（第三十三条）——变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行；**组织实体变动**（第三十四条）——发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

比较项	中止	变更	承继
对象	履行的暂停	合同内容	合同主体
触发器与效力	法定或约定事由，须具三性；暂停给付，关系不消灭	非临时性变化；修改或补充原条款	名称、法定代表人、投资人变更或合并、分立；原合同继续有效

怎么用。先问「变的是什么」：变履行状态→中止；变条款内容→变更；变用人单位→承继。

> 易错：变更不含主体变更，换单位走承继；书面形式不是变更的效力要件，已实际履行超过一个月且内容合法的口头变更可治愈；第三十三条的非组织实体变动根本不影响履行。

重点

自测

1. 某员工以伪造的职业资格证书入职，工作八个月后被发现，公司宣布合同自始无效并拒付最后两个月工资。公司做法有哪些问题？
2. 劳动合同约定「工资按公司薪酬制度执行」，公司修订制度将岗位工资下调百分之二十，员工不同意。公司主张这是「按约定履行」，应如何处理？
3. 甲公司与乙公司合并为丙公司，甲公司员工既未收到通知也未签新合同。丙公司主张「原合同主体已消灭，需重新协商」，能否成立？

▼ **参考答案**

1. 两处问题：无效须由劳动争议仲裁机构或人民法院确认，单位不能自行宣布；合同被确认无效，劳动者已付出劳动的仍应支付报酬，参照同岗位确定。单位可依第三十九条第五项解除。
2. 属变更问题而非履行问题。工资标准是合同内容，制度单方下调构成单方变更，须依第三十五条协商一致并采书面形式；未经同意不发生效力，员工可主张按原标准支付，并可据此依第三十八条解除并主张经济补偿。
3. 不能成立。发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，由承继其权利和义务的用人单位继续履行；主体变动不产生「重新协商」义务。

五、劳动合同的解除

解除是全章的心脏：第三十六至四十一条构成一张「谁在什么条件下、走什么程序、付不付钱」的矩阵。

劳动合同解除的概念与分类

员工递了辞职信、公司发了辞退通知、合同到期不再续签——这三种「结束」在法律上是同一件事吗？

> **一句话结论：解除是合同订立后、尚未履行完毕前，因某种因素提前终止合同效力的法律行为；按方式分协议与单方，按条件分法定与约定，按原因分有过错与无过错。**

为什么需要它。分类决定四件事：要不要提前通知、要不要说明理由、要不要付经济补偿、举证责任落在谁身上。

规则是什么。劳动合同的解除，是指在劳动合同订立后、尚未履行完毕之前，由于某种因素导致双方当事人提前终止合同效力的法律行为。三个特征：是**提前终止**，发生在存续期间而非期满之后；因当事人依法作出提前终止的意思表示而终止，**须有意思表示**；既可以是双方行为（协商解除），也可以是单方行为。

三种分类：以**解除方式**分协议与单方解除；以**解除条件**分法定与约定解除；以**原因有无过错**分有过错与无过错解除。三组分类交叉：依第三十九条是有过错解除，依第四十条是无过错解除。

比较项	解除	终止
发生时间	订立后、履行完毕前	合同期满或出现法定终止事由时
是否需意思表示	需要（单方或双方）	一般不需要，事实发生即终止
典型条文	第三十六至四十一条	第四十四条

怎么用。两步分流：先看时点——合同期内结束是解除，期满或出现法定事由是终止；再看意思表示——谁先提出、提出的是什么。协商解除（第三十六条）虽由双方合意，仍属解除而非终止，且只有用人单位提出时才须支付经济补偿。

> 易错：解除与终止不是同义词，解除针对未到期的合同，终止针对走到尽头的合同；协商解除也是解除，不要因为「双方同意」就误当终止。

重点

即时辞退：第39条六种情形

员工在试用期被证明不符合录用条件，公司当天让他走人，要不要提前三十天通知、要不要付经济补偿？

> **一句话结论：即时辞退是用人单位无需预告即可随时通知解除；第三十九条六种情形均属劳动者有过错，无须提前通知、无须支付经济补偿。**

为什么需要它。这是单位唯一「零成本、零预告」的解除通道，也是实践中最常被滥用的通道；六个情形各自的证据要求是案例题高频落点。

规则是什么。即时辞退，是指用人单位无需向对方预告就可以随时通知解除劳动合同。六种情形：

1. **在试用期间被证明不符合录用条件的**——关键词是「被证明」与「录用条件」：条件须招录时已公开，单位负举证责任；
2. **严重违反用人单位的规章制度的**——前提是制度合法、经民主程序、已公示告知；
3. **严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的**——须有「重大损害」，轻微过失不够；
4. **同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的**——两条路径择一；
5. **因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的**——即以欺诈、胁迫、乘人之危使单位违背真实意思订立合同；
6. **被依法追究刑事责任的**——以依法追究刑事责任为限，行政拘留、取保候审不能直接等同。

与《劳动法》第二十五条相比：违纪限定为「严重违反用人单位的规章制度」而非「劳动纪律或者规章制度」；新增双重劳动关系与欺诈致无效两项。

比较项	劳动法第二十五条	劳动合同法第三十九条
违纪	严重违反劳动纪律或者规章制度	仅限严重违反用人单位的规章制度
兼职	无	新增：双重劳动关系且严重影响任务，或经提出拒不改正

怎么用。以试用期不符合录用条件为例，单位要备三样：招录时公示的录用条件、考核标准与记录、证明未达标的证据。最常翻车的是第一样——录用条件只在入职后口头说过，事后无法举证，解除即违法。

> 易错：第三十九条不需提前通知、不需付补偿，但试用期解除仍须说明理由；「严重」是价值判断，不能把迟到一次直接写成严重违纪。

必考

预告辞退：第40条三种情形、代通知金与医疗期

员工患病医疗期满后不能回原岗，也不接受公司另行安排的工作，公司能不能明天就让他走？

> **一句话结论：预告辞退须提前三十日书面通知或额外支付一个月工资代替通知（代通知金）；第四十条三种情形均非劳动者过错，解除仍须支付经济补偿；医疗期按两个变量分档，最长二十四个月。**

为什么需要它。这是无过错解除的主干，与第三十九条的分界是「有无过错」，与第四十一条的分界是「个体解除还是成批裁员」。

规则是什么。用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。三种情形：

1. **患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的**——两个「不能」须依次成立，单位有另行安排的义务；
2. **不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的**——培训或调岗是前置步骤；
3. **劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的**——即情势变更，须先协商变更。

医疗期按**实际工作年限**与**本单位工作年限**分档。

实际工作年限	本单位工作年限	医疗期
十年以下	五年以下 / 五年以上	三个月 / 六个月
十年以上	五年以下	六个月
十年以上	五至十年 / 十至十五年	九个月 / 十二个月
十年以上	十五至二十年 / 二十年以上	十八个月 / 二十四个月

怎么用。三步校验：是否落入三种情形之一（注意「另行安排」「培训或调岗」「协商变更」三道前置）→是否履行预告义务（提前三十日书面通知或额外支付一个月工资，二者择一）→是否触及第四十二条禁止性条件。三步过后仍须按第四十六条支付经济补偿。

> 易错：代通知金是「提前三十日书面通知」的替代选项，不是叠加；付了代通知金仍要付经济补偿。不能胜任工作不能直接解除，必须先培训或调岗。

必考

经济性裁员：第41条的情形与程序

一家工厂一次性裁掉三十人，只给每人发了通知，既没向工会说明，也没报告劳动行政部门——这次裁员有效吗？

> **一句话结论：经济性裁员须达到人数门槛（二十人以上，或不足二十人但占职工总数百分之十以上）、符合第四十一条四种情形、并履行提前三十日说明情况、听取意见、向劳动行政部门报告的程序。**

为什么需要它。裁员是「成批解除」，社会影响大，法律在实体情形之外另设程序门槛；程序瑕疵是裁员被认定违法最常见的原因。

规则是什么。经济性裁员，是指用人单位按照法定程序与被裁减人员解除劳动合同。三要件缺一不可：

1. **人数要件**：裁减二十人以上，或者不足二十人但占企业职工总数百分之十以上；
2. **情形要件**：依照企业破产法规定进行重整的；生产经营发生严重困难的；企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后仍需裁减人员的；其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的；
3. **程序要件**：提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取意见后，裁减人员方案向劳动行政部门报告。

与《劳动法》第二十七条的两项情形相比，第四十一条改为「依照企业破产法规定进行重整」，并新增转产、重大技术革新或经营方式调整与客观经济情况重大变化两项。

步骤	做什么	这一步在干什么
第一步	核对人数与情形	确认是否达到二十人或百分之十，是否落入四种情形，防止把个别解除包装成裁员
第二步	提前三十日向工会或全体职工说明情况、听取意见	给劳动者集体知情与表达的机会，让反对意见进入决策
第三步	方案向劳动行政部门报告	接受行政监督，便于事后审查

怎么用。出现「一次性裁减若干人」，先算比例：三十人除以职工总数是否达百分之十；再看有无「提前三十日说明—听取意见—报告」三段的记录。缺任一段，程序违法。

> 易错：四种情形是封闭列举，不是「人多了就能裁」；人数、情形、程序三者并列而非选择；裁员同样要付经济补偿，且不得把第四十二条人员列入名单。

必考

预告辞退与裁员的禁止性条件（第42条）

女职工刚告知怀孕，公司正逢经营困难要裁员，能不能把她列入名单？

> **一句话结论：第四十二条六种情形下，用人单位不得依第四十条、第四十一条解除；合同期满的应续延至相应情形消失时终止；但依第三十九条解除不受此限。**

为什么需要它。这是解除制度的安全阀，保护最易因解雇陷入困境的群体；它与第三十九条的「除外」关系是判断解除是否合法的最后闸门。

规则是什么。六种情形：从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的；在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；女职工在孕期、产期、哺乳期的；在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；法律、行政法规规定的其他情形。

注意：对于禁止性条件，如果劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。这是「续延」而不是「续订」——不需双方再签，合同自动顺延到孕期、医疗期等情形结束。

比较项	劳动法第二十九条	劳动合同法第四十二条
职业病与工伤	患职业病或者因工负伤并丧失或部分丧失劳动能力	限定为「在本单位」
职业健康检查	无	新增：未做离岗前检查，或疑似职业病诊断、医学观察期间
老职工	无	新增：连续工作满十五年且距退休不足五年

怎么用。判断顺序不能乱：先看有无第三十九条情形——有，则第四十二条不构成障碍；没有，再看是否落入第四十二条——落入则第四十条、第四十一条均不得适用；不落入，才回到第四十条、第四十一条的实体与程序审查。

> 易错：第四十二条只禁止依第四十条、第四十一条解除，不禁止依第三十九条解除；「续延至情形消失」是法定顺延，不是自动续订新合同；三期女职工严重违纪仍可依第三十九条解除。

必考

劳动者解除：第38条即时辞职与第37条预告辞职

公司连续三个月只发一半工资，员工能不能今天说走就走，还能拿经济补偿？

> **一句话结论：第三十八条六种情形下劳动者可即时辞职、无需预告并可主张经济补偿；两种极端情形可立即解除且不需事先告知；第三十七条预告辞职须提前三十日书面通知，试用期内三日。**

为什么需要它。解除权不是单位的专利。劳动者解除分「被迫辞职」与「自由辞职」，前者能拿补偿、后者不能，这条界线是高频陷阱。

规则是什么。六种情形：未按约定提供劳动保护或者劳动条件；未及时足额支付劳动报酬；未依法缴纳社会保险费；规章制度违法、损害劳动者权益；因第二十六条第一款致合同无效；其他法定情形。

两种更极端的情形：**用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。**「不需事先告知」是这两项独有；其余六项虽称即时辞职，仍应通知。

与《劳动法》第三十二条的三项相比，删去「试用期内」（改由第三十七条处理），新增未缴社保、规章制度违法损害权益、欺诈致无效三项。

第三十七条是自由辞职：**劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同；试用期内提前三日通知，可以解除劳动合同。**《劳动法》对此没有规定，属新增内容。

比较项	第三十八条即时辞职	第三十七条预告辞职
是否需要理由	需要，须落入法定情形	不需要任何理由
是否需提前通知	无需预告；两种极端情形连告知都不需要	提前三十日书面通知；试用期内提前三日
能否主张经济补偿	可以（第四十六条第一项）	不能

怎么用。「只发一半工资」案：定性为未及时足额支付劳动报酬（第二项）→可即时辞职但仍应书面通知并说明理由→依第四十六条第一项主张经济补偿。留三样证据：工资流水、写明依据的解除通知、送达记录；写成「个人原因辞职」，补偿请求基本落空。

> 易错：第三十八条辞职必须写明理由且理由须真实成立，事后改口通常不被支持；第三十七条无需理由但不能跳过三十日预告（试用期三日）。

必考

自测

1. 某公司以「不能胜任工作」为由解除员工，解除前既未培训也未调岗，但提前三十日书面通知并支付了代通知金。该解除是否合法？员工可主张什么？
2. 某企业因经营严重困难裁减二十五人（职工总数二百人），已完成说明、听取意见、报告程序，但名单中含一名怀孕五个月的女职工。该裁员是否合法？
3. 员工因公司未缴社保而书面通知解除合同并主张经济补偿，公司抗辩「你是自己辞职的，没有补偿」。谁有理？

▼ **参考答案**

1. 不合法。第四十条第二项要求「经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作」，培训或调岗是法定前置步骤，缺失即属违法解除。员工可要求继续履行，或不要求继续履行而主张违法解除赔偿金。
2. 不合法。女职工在孕期、产期、哺乳期的，单位不得依第四十一条解除，该职工应从名单中剔除；其合同期满的还应续延至相应情形消失时终止。
3. 员工有理。未依法缴纳社保属第三十八条第三项情形，劳动者可即时辞职并依第四十六条第一项主张经济补偿，不属于第三十七条的自由辞职。

六、劳动合同的终止、工会程序与经济补偿

解除讲「谁先动手」，终止讲「合同走到尽头」，经济补偿则是两者的共同账单。

劳动合同的终止（第44条）、工会程序与解除终止的法律后果

合同到期，公司说「不续了」——这算解除还是终止？要不要通知工会？之后还要办哪些手续？

> **一句话结论：终止是合同法律效力依法消灭，第四十四条列六种情形，另加劳动者达到法定退休年龄；单方解除应事先通知工会；解除或终止后单位负四项义务、劳动者负三项义务。**

为什么需要它。终止与解除的后果不同（是否付补偿、是否通知工会），附随义务则是案例题最易漏的小分点。

规则是什么。劳动合同的终止，是指劳动合同的法律效力依法被消灭，亦即劳动合同所确立的劳动关系由于一定法律事实的出现而终结，劳动者与用人单位之间原有的权利和义务不复存在。六种情形：合同期满；劳动者开始依法享受基本养老保险待遇；劳动者死亡或被宣告死亡、宣告失踪；单位被依法宣告破产；单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或决定提前解散；其他法定情形。**劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。**

与《劳动法》第二十三条不同：劳动法允许「当事人约定的劳动合同终止条件出现」即终止，劳动合同法删去了约定终止条件，只保留法定情形。若允许约定终止，解雇保护就会被架空。

工会程序三条：**单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会**；单位违法或违约的，工会有权要求纠正；单位应研究工会意见并将处理结果**书面通知工会。**

法律后果分两侧。单位四项义务：支付经济补偿；出具解除或终止的证明；办理档案和社保关系转移；保存合同文本至少两年。劳动者三项义务：结束并移交工作；继续保守商业秘密（竞业限制不超过二年）；赔偿违约金。

怎么用。「合同到期不续」三步：定性为终止（第四十四条第一项）→判补偿（原则上支付，但单位维持或提高条件续订而劳动者不同意的除外）→办附随义务（出具证明、办理档案社保转移、合同文本保存两年）。

> 易错：达到法定退休年龄即终止，不以是否已享受基本养老保险待遇为条件；工会程序是单方解除的前置程序，遗漏可能构成程序违法。

必考

经济补偿：法定情形、计算标准与支付

同一个月被裁，月薪三万的总监和月薪五千的专员，拿到的补偿可能差不到三倍——为什么？

> **一句话结论：经济补偿有七种法定情形；每满一年一个月工资，六个月以上不满一年按一年、不满六个月按半个月；基数为前十二个月平均工资，下限当地最低工资，上限本地区上年度职工月平均工资三倍且最多十二年。**

为什么需要它。经济补偿是解除终止制度的「价格标签」；情形、年限、基数、封顶、加付五个变量，任一处算错整题失分。

规则是什么。七种情形：劳动者依第三十八条解除；单位依第三十六条提出并协商一致解除；单位依第四十条或第四十一条第一款解除；依第四十四条第一项终止固定期限合同（单位维持或提高条件续订而劳动者不同意的除外）；依第四十四条第四、五项终止；其他法定情形。

第六项是「用人单位原因终止」：破产、被吊销执照、责令关闭、提前解散、经营期限届满，风险不能转给劳动者。

计算：**经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资；六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，支付半个月工资的经济补偿。**工资口径四项：**平均工资**为解除或终止前十二个月的平均工资，不满十二个月按实际月数；**构成**含计时或计件工资、奖金、津贴和补贴等货币性收入；**下限**为当地最低工资；**上限**为本地区上年度职工月平均工资三倍，且最多按十二年计算。

怎么用。算例：工作七年八个月，离职前十二个月平均工资二万元，本地区上年度职工月平均工资六千元。年限：八个月按一年，计八年；基数：二万元高于三倍即一万八千元；补偿：一万八千乘八，得十四万四千元。这就是开头谜题的答案：三倍封顶压低了高薪者的基数。

> 易错：只有「用人单位提出」的协商解除才付补偿；合同期满终止原则上付，但单位维持或提高条件续订而劳动者不同意的除外；三倍封顶与十二年上限同时适用。

必考

自测

1. 某员工在本单位工作五年三个月，离职前十二个月平均工资四万元，本地区上年度职工月平均工资七千元。公司依第四十条解除并已支付代通知金，应支付多少经济补偿？
2. 合同期满，单位提出按原条件续订，劳动者嫌工资低不同意。单位是否需付经济补偿？若单位提高月薪一千元续订而劳动者仍不同意呢？
3. 公司被吊销营业执照，与全体员工终止合同但未支付经济补偿。员工能否主张？可否同时主张加付赔偿金？

▼ **参考答案**

1. 年限：五年三个月，三个月不满六个月按半个月，计五点五个月；基数：四万元高于三倍即二万一千元，按二万一千元计；补偿为二万一千乘五点五，计十一万五千五百元。代通知金另计。
2. 第一种情形不支付，因单位维持原条件续订而劳动者不同意；第二种情形应支付，因单位提高了约定条件，不属除外情形。
3. 可以主张，属第四十四条第五项终止、第四十六条第六项情形；未依法支付的，还可主张按应付金额百分之五十以上百分之一百以下加付赔偿金。

七、劳务派遣与非全日制用工

两种「非标准用工」：一种是三方结构，一种是短时结构；共同点是用形式灵活换取保护降级，法律要划出降级的边界。

劳务派遣：三性岗位、10%比例与派遣单位义务

一家公司把前台、保洁甚至核心研发都改成「派遣」，能行吗？

> **一句话结论：派遣是派遣单位与劳动者订合同、劳动者向用工单位给付劳动的三方用工；只能在临时性、辅助性、替代性岗位实施，比例不超过用工总量百分之十；派遣单位须订二年以上固定期限合同。**

为什么需要它。派遣把「用人」与「用工」拆开，天然有规避解雇保护、压低成本的冲动；三性岗位与百分之十比例就是两道闸门。

规则是什么。劳务派遣，指由劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同，由被派遣劳动者向用工单位给付劳务，其报酬由用工单位以劳务费向劳务派遣机构支付并代发的一种用工方式。

三性岗位：临时性指存续时间不超过六个月；辅助性指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性指劳动者因脱产学习、休假等无法工作的一定期间内可由他人替代的岗位。**使用辅助性岗位须经职代会或全体职工讨论、提出方案和意见，与工会或职工代表平等协商确定并公示。**

百分之十比例：**用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的百分之十。**用工总量指订立劳动合同人数与使用被派遣劳动者人数之和。

派遣单位与劳动者：被派遣劳动者是派遣单位职工，须订立**二年以上**固定期限合同；可约定试用期，但与同一劳动者**只能约定一次**；按月付酬。劳动者提前三十日书面通知可解除，试用期内提前三日，派遣单位应及时告知用工单位。

派遣单位义务八项，重点：如实告知第八条事项与派遣协议内容；建立培训制度、进行上岗知识与安全教育；依法付酬、缴社保；出具解除或终止证明。

退回与终止：重新派遣时**维持或提高**条件而劳动者不同意的可以解除；**降低**条件而不同意的不得解除，但劳动者自己提出的除外。派遣单位破产、被吊销执照、责令关闭、撤销、提前解散或期限届满不再经营的，合同终止。

怎么用。三关筛查：岗位是否属三性、派遣人数是否超过用工总量百分之十、派遣单位是否订了二年以上固定期限合同并按月付酬；任一关不过即为违法派遣。

主体	与劳动者的关系	核心义务
派遣单位	劳动关系（用人单位）	订二年以上固定期限合同、按月付酬、缴社保、培训
用工单位	特殊劳动关系（实际用工）	劳动标准与保护、加班费与绩效奖金、同工同酬、不得再派遣

> 易错：三性岗位是并列限定，不能只满足其一；辅助性岗位还须经职代会讨论、与工会协商、公示；百分之十的分母是自有员工加派遣员工之和。

必考

用工单位的义务、同工同酬与连带责任

派遣员工与正式员工干一样的活，工资却少一半，谁该补差额？能不能只告用工单位？

> **一句话结论：用工单位负七项义务，核心是执行劳动标准、支付加班费与绩效奖金、同工同酬、不得再派遣；派遣单位与用工单位之间的纠纷是民事纠纷、适用民事诉讼；两者与劳动者的劳动纠纷承担连带责任。**

为什么需要它。用工单位不是「用人单位」，却实际指挥劳动、享受成果；只让它享受便利而不担责，派遣就会成为责任的避风港。

规则是什么。用工单位七项义务：执行国家劳动标准，提供劳动条件和劳动保护；告知工作要求和劳动报酬；支付加班费、绩效奖金，提供岗位相关福利；进行岗位必需培训；连续用工的实行正常工资调整；不得再派遣；同工同酬。

责任两条：**派遣单位与用工单位之间的纠纷是民事纠纷，适用民事诉讼程序**；**二者与劳动者之间的劳动纠纷，承担连带责任。**连带意味着劳动者可向任一方主张全部给付，一方清偿后可追偿；工资差额既可找派遣单位，也可直接找用工单位。

派遣协议应载明十三项内容，核心是岗位性质、人员数量与期限、同工同酬的报酬、社保费、工时休假、安全卫生与培训、经济补偿、服务费与违约责任。

比较项	派遣单位	用工单位
法律地位	用人单位，与劳动者建立劳动关系	实际用工单位，形成特殊劳动关系
主要给付	支付工资、缴纳社保、出具证明	提供劳动条件与保护、付加班费与绩效奖金
对劳动者的责任	用人单位责任	与派遣单位承担连带责任

怎么用。维权三步：可向派遣单位、用工单位任何一方或共同主张；工资差额走同工同酬，加班费与绩效奖金直接向用工单位主张，社保与解除相关请求向派遣单位主张；两单位互相推诿时，以连带责任起诉。

> 易错：用工单位不是用人单位，不能与劳动者签劳动合同，也不能以「没有劳动关系」为由拒绝连带责任；同工同酬不只指基本工资，还包括岗位福利与绩效奖金。

重点

非全日制用工：概念、规则与保险

每天来公司四小时、按小时结工资的保洁员，公司要不要跟她签书面合同、缴社保、付经济补偿？

> **一句话结论：非全日制以小时计酬为主，平均每日不超过四小时、每周累计不超过二十四小时；可口头协议、不得约定试用期；任何一方可随时通知终止且不付经济补偿；小时工资不低于当地最低小时工资；报酬结算周期最长十五日。**

为什么需要它。非全日制是保护水平最低的一档，其边界一旦被突破，就可能被重新定性为全日制，单位要补一整套义务。

规则是什么。非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。判断看常态与周累计，不是某一天的偶然加班。

六条规则：可订**口头协议**；**不得约定试用期**；任何一方可随时通知终止，**不支付经济补偿**；小时计酬不低于当地**最低小时工资标准**；报酬结算周期**最长十五日**；可与多个雇主建立劳动关系。

保险三项：应当参加**基本养老保险**，参照个体工商户参保办法；可以个人身份参加**基本医疗保险**；**用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费。**

争议处理两条：履行合同引发的争议按国家劳动争议处理规定执行；**劳动者直接向其他家庭或个人提供非全日制劳动的，双方争议不适用劳动争议处理规定。**家庭或个人不是用人单位，属民事雇佣。

比较项	非全日制用工	全日制用工
合同形式	可以口头协议	应当书面订立
工时	每日不超过四小时，每周累计不超过二十四小时	每日不超过八小时、每周不超过四十小时
试用期	不得约定	可按合同期限约定，最长六个月
终止与补偿	随时通知终止，不付经济补偿	须符合法定情形，多数须付补偿

怎么用。两步判断：是否以小时计酬为主；是否平均每日不超过四小时且每周累计不超过二十四小时。若实际每日六小时、每周三十小时，即便合同写着「非全日制」，也可能按全日制处理，须补签合同、补缴社保。

> 易错：不付经济补偿是法定例外，但不能免掉工伤保险义务；不得约定试用期是强制性规定；口头协议合法，发生争议仍可用工资支付记录、考勤记录证明用工事实。

必考

自测

1. 某用工单位有自有员工一百八十人，使用被派遣劳动者三十人。该比例是否合法？若将辅助性岗位改为派遣，还需履行哪些程序？
2. 派遣员工与同岗位正式员工月工资相差两千元，且未获绩效奖金。他可以向谁主张？依据是什么？
3. 某公司与「非全日制」员工约定每日六小时、每周三十小时，按小时计酬、每半月结算，未缴工伤保险。该用工如何定性？公司面临哪些责任？

▼ **参考答案**

1. 不合法。用工总量二百一十人，派遣三十人已超过百分之十（二十一人）。使用辅助性岗位还须经职代会或全体职工讨论、提出方案和意见、与工会或职工代表平等协商确定并公示。
2. 可向派遣单位与用工单位主张，二者承担连带责任。依据是同工同酬及用工单位支付加班费、绩效奖金、提供岗位相关福利待遇的义务。
3. 应定性为全日制。日均六小时、周累计三十小时均超上限，须补订书面劳动合同、补缴社保（含工伤）、按全日制标准支付报酬，并可能承担未签书面合同的二倍工资责任。

老师课堂案例精讲

下面 13 个案例都是薛老师课上真实用过的，从沈阳的招聘骗局、叉车司机被解除，一直讲到公交司机两次合同被拒续签、AI 替代人工解除。考试里的案例题大概率就是这些事实的变形：换一个城市、换一个岗位名称、多签一份协议，考的还是同一条判断链。所以每个案例都保留了老师一步步推理的过程——只背结论没有用，要能复现「先拆要件、再定性质、最后落到条文与后果」这个顺序。

案例1：月薪 3000 包吃住的招聘骗局

案情：真实的招聘骗局，发生在沈阳：包吃包住、月薪 3000 元，应聘者学历不高，觉得条件不错就跟人走了。到公司后第一件事是收走身份证，工作是给东北运往关内的列车装货。结算时钱全部给老板，3000 元不兑现；「包吃包住」是土豆白菜，二十多个人睡一个大通铺；身份证被收走后无法与外界联系，有人看管，逃跑会挨打，最长的一名员工被控制 7 年，春节也不回家。7 年后公安机关在哈尔滨破门解救，共 52 名员工，涉及四个犯罪团伙，因发生在铁路系统，由哈尔滨铁路法院审理，均以强迫劳动罪判刑。

争点：这种「招聘—用工」是否符合劳动合同订立的法定原则？同学最初的安全意识判断对不对？

老师的分析：

1. 第一步，先看「自愿」是否真实存在：身份证被收、人身被控制、报酬不兑现，根本谈不到平等自愿。
2. 第二步，指出我国刑法里有「强迫劳动罪」这个罪名，本案正是它的现实形态——劳动法上的「平等自愿」不是一句空话，背后有刑法兜底。
3. 第三步，由此引出订立原则的完整清单：第一是平等自愿；在此基础上才是协商一致（工资、岗位、内容、时间、地点都要达成一致）、公平（反就业歧视）、诚实信用、依法订立。

4. 第四步，肯定同学的回答：老师开场问「你会不会去」，同学答「我感觉他会把我卖了」——职场竞争激烈、就业压力大，「看上去很有诱惑力的招聘岗位或者机会，有可能背后是有陷阱的」。

结论：确定结论——四个犯罪团伙构成强迫劳动罪被判刑；该招聘违反平等自愿原则，是招聘骗局的典型。

> 答题模板：先查「自愿」的三个外部标志（证件是否被扣、人身是否被限制、报酬是否兑现） → 再套订立五原则并点明「平等自愿」居首、协商一致其次 → 涉及人身控制、强迫劳动的，直接引刑法强迫劳动罪，不要只在劳动合同法内部找责任 → 最后写一句招聘阶段的风险提示。采分点：五原则名称写全，加「强迫劳动罪」这个罪名。

高频

案例2：叉车司机拇指部分缺失被解除案

案情：刘某左手大拇指部分缺失，持有残疾证。2019 年到某物流公司求职，任叉车司机；入职时提交了叉车资格证，参加了入职体检且合格；公司入职表格询问有无大病史、家族病史、工伤史、传染病史，他均回答「没有」，但未主动告知手指缺失。工作中他能正常完成叉车工作。2020 年 7 月，公司发现其残疾证，认为他隐瞒残疾事实、有违诚信，据此解除劳动合同。刘某不服，申请仲裁，主张系违法解除。

争点：手指部分缺失是否属于「与劳动合同直接相关的基本情况」？公司以隐瞒为由解除是否合法？

老师的分析：

1. 第一步，先锁定关键事实：入职时确实没有告知手指部分缺失——「有没有隐瞒？有」。
2. 第二步，再把问题收缩到一个点：「这个手指缺了一部分，到底是不是属于和劳动合同直接相关的基本信息？」
3. 第三步，引法院的论证：用人单位对劳动者享有知情权（可了解学历、履历、薪酬要求、劳动技能等），但调查权限于「直接相关」，即与工作岗位相匹配的信息——教育经历、工作经验、技术技能等。
4. 第四步，本案手指缺失不影响开叉车：有叉车资格证，体检合格、身体健康，入职后能正常完成任务。
5. 第五步，所以该信息不属于「与工作岗位直接相关」，公司不享有相应知情权，劳动者未告知不构成欺诈。
6. 第六步，老师给出判断标准：「所谓直接相关的理解，就是强调要和工作岗位相匹配」——岗位对结婚、生育没有要求的，就可以不说；反过来，若手指缺失影响开叉车，就属于职业相关。延伸：妇女权益保障法明确招录时不得询问、调查女性求职者婚育情况，不得将妊娠测试作为体检项目，不得把「入职五年内不得结婚、生育」作为录用条件。

结论：确定结论——公司解除违法。老师说明本案还有其他线索未展开，只借它讲清「直接相关」这一个标准。

> 答题模板：先看劳动者告知义务的射程——「与劳动合同直接相关的基本情况」，且是附条件、限定性的 → 再落到岗位匹配：该信息是否影响劳动者履行岗位职责（有无资格证、体检是否合格、实际能否完成工作） → 不影响，则单位无调查权、劳动者未告知不构成欺诈，不能依第 39 条第 5 项解除 → 最后补一句就业歧视维度。失分点：一上来就写「隐瞒即欺诈」。

重点

案例3：集团调子公司后的工龄连续计算案

案情：郭某 2019 年 4 月 3 日入职某集团公司，签 3 年期固定期限劳动合同。到期前，集团拟安排他转入子公司某销售公司任区域销售经理。郭某接受后与集团签订《劳动合同终止协议书》，约定到期终止、无其他纠纷，随后与销售公司重签合同。2025 年 1 月，销售公司以集团裁撤北京业务为由提出解除合同，但只同意支付本公司期间的补偿——假设 2021 年到销售公司，2021 至 2025 年共 4 年按每年 1 个月算；对 2019 至 2021 年这两年不同意支付。郭某主张前后两家公司的时间应连续计算。

争点：前后两家公司的工作年限能否合并计算？郭某签了《终止协议书》，是否就变成「个人原因」？

老师的分析：

1. 第一步，定标准：能不能合并，只看离开原单位是「个人原因」还是「非个人原因」。
2. 第二步，列非个人原因的情形：仍在原工作场所、原岗位工作，仅劳动合同主体变更；单位以组织委派或任命形式调动；因单位合并、分立导致调动；用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同；其他合理情形。
3. 第三步，对照本案：从集团转到子公司，属于「组织委派、关联企业轮流订立」这一类；但形式上签的却是《劳动合同终止协议书》，还写明「无其他纠纷」。
4. 第四步，看协议的实质：他签字的前提是公司安排——「不签就让你离职，接还是不接？」形式上像个人原因，实质是非个人原因。老师点破公司的手法：「公司这个地方是有一定的技巧，有预谋」。
5. 第五步，落到举证：公司安排需要劳动者举证，用人单位不会自证；举不出来，就按个人原因处理，前两年不计。

结论：附条件的结论——能举证「公司安排」的，前后年限合并，经济补偿自 2019 年起算（共 6 年）；不能举证的，视为个人原因，2021 年之前的年限不计。老师明说「我们这里是为举例，写了这是公司安排」。

> 答题模板：先写判断标准（个人原因 / 非个人原因） → 再背非个人原因五种情形，把本案事实归入其中一种 → 再处理「终止协议」这个障眼法：协议形式不改变调动实质，关键看谁安排、有没有对价、有没有拒绝的余地 → 最后分举证责任：劳动者主张连续计算，须证明是单位安排；单位否认的，由其举证反驳 → 结论写成「能证明则合并、不能证明则不合并」两段。采分点：五种非个人原因 + 举证责任在劳动者。

必考

案例4：公交司机两次合同续签被拒案

案情：张某与某公交公司连续订立两次固定期限劳动合同，第二次合同期限到 2020 年 7 月 31 日止。6 月 10 日公交公司通知张某「要与你续签合同」。6 月 12 日，张某在平台投诉公司「没有按规定配发口罩」，正值疫情，口罩要求严格。公司很生气：「我都告诉你要续签了，你把我举报了」。7 月 30 日公司通知张某：合同到期不再续签；7 月 31 日公司终止劳动合同，并发放经济补偿。张某不服，申请仲裁，要求自 8 月 1 日起订立无固定期限合同。仲裁委驳回其请求，张某向法院起诉。

争点：三个要件是否成立——尤其第三要件「续订劳动合同」是否要求双方同意？公司已明确表示不续签，劳动者单方要求能否成立？

老师的分析：

1. 第一步，拆要件一：连续订立两次固定期限合同——成立（两次均在 2008 年 1 月 1 日之后）。
2. 第二步，拆要件二：劳动者没有第 39 条六种、第 40 条第 1、2 项（共八种）情形——投诉未配口罩不属于这八种，既不是严重违纪，也不是不能胜任，成立。

3. 第三步，争议全部集中在要件三「续订劳动合同」。老师先引导同学读第 14 条原文，问「到底读出来什么？是双方同意还是单方同意？」有同学读后认为续订需要双方同意，老师说这个推法「是严谨的」。
4. 第四步，下一次课给出法条真实含义：第 14 条写的是「劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的」——「劳动者提出」是他主动提出，不需要单位同意；「同意续订」是单位提出、劳动者同意。
5. 第五步，所以本案张某只要提出续订即可，「公交公司同不同意并不重要，他反对也不重要」；公司 6 月 10 日已通知续签、7 月 30 日又改变主意，不影响要件成立——主动权已转到劳动者一方。
6. 第六步，学理补一刀：这突破了合同「双方合意」的基本原理，梁慧星在全国人大开会时公开批评；立法机关则认为这是突破或创新。考场上可作论述加分。

结论：确定结论——张某的主张成立，公司应当与其订立无固定期限劳动合同；公司终止属违法。老师用此案完成「劳动法→劳动合同法主动权转移」的教学。

> 答题模板：三步走——要件一（两次、且从 2008 年 1 月 1 日后起算）、要件二（八种情形逐一排除）、要件三（谁提出：劳动者提出即成立，无须单位同意） → 再处理单位「先通知续签、后反悔」：不构成要件障碍，也不影响违法性 → 结论：应订立无固定期限合同，终止违法，可主张继续履行或赔偿金。采分点：第 14 条第 2 款第 3 项 + 「劳动者提出不需要单位同意」。

必考

案例5：中学后勤违纪解除、规章未公示案

案情：冯某于 2008 年入职某中学，担任后勤维修人员，签的是无固定期限劳动合同。2013 年，学校以冯某「违反检修制度」为由，按照学校的奖惩规定作出违纪处理；5 月 30 日学校向冯某送达《违纪事件处理决定》及《解除合同通知书》，解除劳动合同。冯某认为学校的奖惩制度没有公示，属违法解除，申请仲裁。

争点：规章制度未公示、未经民主程序，能否作为解除依据？由谁举证？

老师的分析：

1. 第一步，先看解除依据：学校用的不是劳动合同条款，而是内部的奖惩规定，所以必须先审这份规章制度的效力。
2. 第二步，套三要件：内容必须合法，这是前提；必须经过民主程序（职工代表大会或全体职工讨论、提出方案和意见，与工会或职工代表平等协商确定）；必须告知劳动者、公示。未经告知、未经公示，规章制度不生效。
3. 第三步，分配举证责任：要证明制度有效，必须由用人单位举证——「曾经民主讨论过」「曾经向员工公示过」。
4. 第四步，本案学校在仲裁中「真就是没有证据」，也没有发员工手册，后两个要件都无法证明。
5. 第五步，制度无效 → 解除失去依据 → 违法解除。

结论：确定结论——学校违法解除，冯某胜诉。老师称这是「最真实的案例」，并强调程序至关重要；同时提醒：无固定期限合同并不是「不能解除」，而是解除必须有合法依据与合法程序。

> 答题模板：先问「解除依据是什么」——合同条款、规章制度还是法定情形 → 若是规章制度，直接套三要件，并声明举证责任在用人单位 → 单位举不出民主程序与公示的证据，制度无效 → 回到解除：依据无效即违法解除，可主张继续履行或赔偿金。失分点：只写「程序违法」不写三要件；把「无固定期限」当成「不能解除」。

重点

案例6：导购从长沙调上海、以旷工解除案

案情：2017 年 1 月，姚某入职某服饰有限公司，岗位导购，签订 3 年期劳动合同。2018 年，某管理公司、姚某、服饰公司三方签订劳动合同主体变更协议，姚某的用人单位变更为管理公司；合同中工作地点写的是「姚某的工作地点服从公司的安排」。2019 年，管理公司通过钉钉工作群下发调岗通知：从长沙调到上海，10 号去报到，不去报到视为旷工；姚某明确表示不接受调动，公司又通过快递送达通知。4 月公司从某商城撤柜，姚某工作到这一天，始终未去上海上班。公司遂以旷工三天为由解除劳动合同，姚某申请仲裁。

争点：「工作地点服从公司安排」的约定是否有效？跨城市调岗未去报到，能否认定为旷工并解除？

老师的分析：

1. 第一步，先审条款本身：约定「工作地点服从公司安排」，与「工作地点写中国」「写全国」没有本质不同——共同特征是不确定。
2. 第二步，不确定的条款不是当然有效，要结合实际看是否具有合理性：同一城市内 A 区到 B 区的调动，通常具有合理性。
3. 第三步，本案是跨城市，长沙到上海，且约定本身不明确。
4. 第四步，这种不确定性导致该条款就本次调动而言无效。
5. 第五步，条款无效 → 劳动者没有必须去上海报到的合同义务 → 「不去报到」不构成旷工 → 以旷工三天解除缺乏依据，属违法解除。
6. 第六步，老师补充正确的做法：确需跨城调动，应先把调动后岗位的基本情况讲清楚，与劳动者协商变更合同，而不是靠一个概括条款单方决定。约定工作地点应当明确，写「北京」可以，写「全国」「服从安排」不可取。

结论：确定结论——公司败诉（违法解除）。课堂上三位女同学起初都认为公司做法可以，经追问后转向「条款模糊、必须说明具体地点、员工可以不服从」。

> 答题模板：先看合同有没有明确约定工作地点（必备条款） → 再看条款是否确定：写「服从安排」「全国」的属约定不明，不能单独支撑跨城调动 → 对本次调动作合理性审查（同城还是跨城、有无补偿、是否侮辱性调岗、对家庭生活影响） → 条款支撑不了，拒绝报到不构成旷工 → 以旷工解除违法。采分点：「不确定性→条款无效」+「旷工的事实前提不成立」。

必考

案例7：销售员试用期被延长三个月案

案情：王某与公司签订 3 年期劳动合同，约定试用期 3 个月。因王某销售业绩不达标，公司向其发出《延期考察通知书》，单方将试用期延长 3 个月。延长考察后王某转正，公司按转正后的工资标准支付，王某对此无异议。12 月 28 日公司向王某送达解除（终止）通知，王某未对解除提出异议，也未主张违法解除。王某向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，诉求是违法约定试用期的赔偿金。

争点：把 3 个月试用期延长为 6 个月，是否违法？应否支付违法约定试用期的赔偿金？

老师的分析：

1. 第一步，先看总长度：3 年合同，法定试用期最长 6 个月；3 个月加 3 个月正好 6 个月，总长度不超上限。老师借同学的判断区分「总长度合法」与「分两次约定违法」。
2. 第二步，再看次数：「一个单位和一个劳动者只能约定一次试用期，一次」——本案延长行为在客观上造成了第二个试用期。
3. 第三步，第二次试用期违法，违法即无效；如果一开始就直接约定 6 个月，则合法。

4. 第四步，违法约定的试用期已经履行的，要承担赔偿后果：以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间支付赔偿金（具体算法老师留到下一讲，本批录音未提）。
5. 第五步，课堂讨论分支：老师一度假设「这个考核办法经过民主制定程序、也向员工公示了」，有同学据此判断「王某的诉求得不到支持」；随后老师又回到「二次试用期违法→要赔偿」的规则。
6. 第六步，两个细节不影响定性：解除本身王某未提异议；转正后公司已按转正标准支付工资——「违法约定试用期」是一个独立的请求基础。

结论：部分确定、部分留待下讲。老师明确「第二次试用期违法、无效、要承担赔偿」；但本案仲裁结果课堂上出现过两种推演（考核办法有效→诉求不支持；二次试用期违法→应赔偿），老师未当场收口，赔偿计算留到下一讲、录音未提。答题以「只能约定一次试用期」这一硬规则为准。

> 答题模板：先算总长度（对照期限表：3 年以上固定期限→不超过 6 个月） → 再查次数（是否第二次约定、是否单方延长、是否变相重新起算） → 总长度合法不能救「分两次约定」，第二次约定无效 → 已履行的，按第 83 条以试用期满月工资为基数、按超过法定上限且已履行的期间计算赔偿金 → 注意「转正」「工资已按转正标准发放」都不影响该请求。采分点：两个检查维度分开写。

必考

案例8：数据采集员被 AI 替代解除案

案情：刘某 2009 年 7 月 1 日入职某科技公司，任数据采集员，负责传统人工地图数据采集。2024 年年初，公司决定业务转型，将传统人工采集业务全面转由 AI 技术主导的自动化数据采集，并撤销了刘某所在的导航产品部门及对应岗位。2024 年 12 月 26 日，公司以「劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法继续履行，且双方未能就变更劳动合同达成一致」为由，依据第 40 条第 3 项解除与刘某的劳动合同。刘某认为系违法解除，申请仲裁，要求支付违法解除劳动合同赔偿金。

争点：AI 技术替代人工，是否属于「客观情况发生重大变化」（情势变更）？公司解除是合法预告解除还是违法解除?

老师的分析：

1. 第一步，定性：公司走的是第 40 条第 3 项预告辞退，不是第 39 条，也不是经济性裁员；争点就是「客观情况有没有发生重大变化」。
2. 第二步，抓核心要件：不可抗力、不可预见。AI 替代人工属于可预见的科技发展趋势——同学被追问「AI 技术出现是可以预见的吗」，答「是可以预见的，因为社会科技发展，AI 技术未来必定会走上这一步」。
3. 第三步，引北京市高院、北京市劳动人事争议仲裁委员会《关于审理劳动争议案件的解答（一）》第 79 条：客观情况重大变化主要指三类——不可抗力（地震、火灾、水灾等）；法律法规政策变化导致单位迁移、资产转移；特许经营性质单位经营办法变化。
4. 第四步，正反例对照：新冠疫情属不可预见，可以构成；首钢因北京城市定位调整（不再作为经济中心）从石景山搬迁到曹妃甸，属「法规政策变化导致迁移」。
5. 第五步，与第 41 条第 4 项「客观经济情况重大变化」作区分：后者可以是预见到的经济形势变化，前者的核心是不可抗力、不可预见。AI 替代是商业风险，两者都不属于。

结论：确定结论——不构成客观情况重大变化，公司属违法解除，应按违法解除处理。老师提示「复习的时候要看最新的经典案例」，本案是 2024 至 2025 年的最新案例。

> 答题模板：先定性（走第 39 条、第 40 条第 3 项还是第 41 条第 4 项） → 再套情势变更两要件（不可抗力 + 不可预见），并引北京高院解答一第 79 条三类情形 → 技术升级、经营决策、商业风险都不等于不可抗力 → 结论：解除违法，可主张赔偿金或继续履行。采分点：把「可预见」三个字写出来，并把「客观情况」与「客观经济情况」分开。

重点

案例9：常德沃尔玛经济性裁员程序案

案情：常德沃尔玛一次性裁员人数超过 20 人，达到经济性裁员的人数门槛；但公司没有提前 30 天向工会或全体职工说明情况，只提前了 15 天。工会因此提出仲裁。老师此处在讲第 41 条时回顾本案，细节未再展开。

争点：经济性裁员的程序要求是否属于强制性要件？提前 15 天说明情况是否合法？

老师的分析：

1. 第一步，先过人数门槛：一次性裁减 20 人以上，或者达到职工总数的 10% 以上——本案达标。
2. 第二步，再过程序：提前 30 天向工会或者全体职工说明情况；裁减人员方案向劳动行政部门（现为人力资源和社会保障部门）报告。
3. 第三步，本案只提前 15 天，程序上有瑕疵。
4. 第四步，程序是强制性要件，人数达标、补偿给足都不能补正。

结论：确定结论——程序违法（瑕疵），裁员不合法。裁决结果与赔偿数额本批录音未展开。

> 答题模板：先算人数（20 人 / 10%，二者满足其一） → 再查两道程序（提前 30 天说明 + 向劳动行政部门报告） → 再看第 41 条的四种情形是否真实存在 → 程序缺一即违法，结论写「程序违法→裁员不合法」。采分点：30 天和「报告」两个动作都要写到，漏一个扣一半。

高频

案例10：补偿款约定「账户解封后支付」案

案情：2016 年 5 月 30 日陈某入职某公司；2019 年 12 月 10 日双方协商一致解除劳动关系，签订协议书，约定经济补偿 3 万元。协议另有一条款：因公司账户被冻结，解除时无法支付该笔补偿，约定公司应在账户解封之日起 5 日内支付。此后公司账户一直处于冻结状态，四年过去仍未支付。陈某申请仲裁，要求支付经济补偿。

争点：「账户解封后 5 日内支付」的约定是否有效？公司能否以账户冻结为由不付？

老师的分析：

1. 第一步，先定解除类型：协商一致解除（第 36 条），且是单位提出，属于有经济补偿的情形。
2. 第二步，再看支付方式：经济补偿应当一次性支付，法律没有给用人单位留任何前置条件——「不存在账户解封或者不解封的问题」。
3. 第三步，评价该条款：把法定义务的履行系于一个由单位控制、可能永远不出现的事实，实质是无限期拖延，属无效约定。
4. 第四步，无效的后果：回到法定，单位应当立即一次性支付。
5. 第五步，仲裁处理：北京市劳动人事争议仲裁委员会上一年度典型案例裁决该贸易公司 5 日内一次性向陈某支付经济补偿。

结论：确定结论——约定无效，公司应一次性支付 3 万元经济补偿。

> 答题模板：先定性解除类型（谁提出、哪一条），确认有经济补偿 → 再查支付：一次性支付是强制性规定，不给单位留条件 → 再评价条款：附条件、附期限约定实质是无限期拖延，无效 → 结论：按法定一次性支付；仍不支付的，按应付金额 50% 以上 100% 以下加付赔偿金。采分点：点出「附条件约定」与「强制性规定」的冲突。

重点

案例11：好利来禁止骑乘摩托车规章案

案情：某员工上班时骑摩托车（或搭乘摩托车）发生事故，不幸去世。好利来公司为保证员工上下班安全，规定「禁止所有伙伴在任何场合驾驶或者搭乘摩托车」。老师问：这条规定可不可以？同学犹豫，未给出确定答案。

争点：规章制度的内容合法性边界——出于员工安全的禁止性规定是否有效?

老师的分析：

1. 第一步，看出发点：表面是对员工安全的保护，管理动机可以理解。
2. 第二步，看限制的实质：它限制的是员工选择乘坐各类交通工具的自由，而且是「任何场合」——休息日、探亲时骑摩托也管。
3. 第三步，找依据：这种限制缺乏宪法依据、也缺乏劳动法律依据，属于过度限制劳动者的基本权利。
4. 第四步，所以该规定无效（老师原话「非常严重，无效」），不能作为处理、解除的依据。
5. 第五步，同类判断延伸：「公司规定入职五年之内不能结婚」同样不可以、同样无效。老师同时区分两个层次：内容合法是前提；而是否要经民主程序，要看是否「直接涉及劳动者切身利益」——打羽毛球之类的规定不涉及切身利益，不必走民主程序。

结论：确定结论——该规章制度无效；规章制度必须以内容合法为前提，不能超越管理必要限度。

> 答题模板：先看内容合法（是否违反上位法、是否不当限制劳动者基本权利） → 再看是否属于「直接涉及切身利益」而须经民主程序与公示 → 本题两条都不成立：内容越界，程序再完备也无效 → 结论：无效，不得作为解除依据。采分点：把「内容合法」与「程序合法」分成两个层次答，别混成一句。

高频

案例12：孕期女工故意迟到早退案

案情：课堂假设：一名女工学过劳动法，知道三期（孕期、产期、哺乳期）女工受法律保护、不能解除合同，于是早晨上班迟到、下午下班早退，认为「你孕期不能解雇我」。老师问：这么做可不可以解除？同学答「违反规章制度」，老师肯定。

争点：第 42 条的禁止性情形是否保护「严重违反规章制度」的三期女工?

老师的分析：

1. 第一步，先定位保护条款：第 42 条六种禁止性情形，老师概括为「老弱病残孕」。
2. 第二步，看第 42 条的射程：只限制第 40 条预告辞退与第 41 条经济性裁员。
3. 第三步，不包括第 39 条即时辞退——第 39 条第 2 项就是「严重违反用人单位的规章制度」。
4. 第四步，所以三期女工严重违反规章制度，单位可以即时解除，无需预告、无需补偿。

5. 第五步，边界提醒：「违反」与「严重违反」要由规章制度事先界定（旷工 3 天、迟到 5 次之类），不能临时解释。老师同时讨论：这种行为不道德、要受谴责，但法律判断仍回到第 39 条。

结论：确定结论——可以解除，依第 39 条。

> 答题模板：先查有没有第 42 条情形（三期、医疗期、工伤、职业病、连续 15 年且距退休不足 5 年） → 再查单位走的是哪一条：第 40、41 条被第 42 条挡住，第 39 条不受限制 → 再查是否达到「严重」违反（制度须事先界定） → 结论：可依第 39 条即时解除，无补偿。采分点：把「第 42 条只挡第 40、41 条」这一句写出来。

重点

案例13：先试用再签五年合同的陷阱

案情：课堂假设：公司给一位行政管理专业的毕业生 offer，但对他能力与岗位是否匹配存疑，提出「先到我公司工作三个月，三个月试用，满意就签五年合同；不满意，三个月试用期满就不再用你」。老师问：同意还是不同意？同学答「同意」。老师再问：三个月后签了五年合同，会有什么法律后果？同学猜「五年到期就被开了」，老师否定：「这个结果是不会被开的，而且会有另外一个大的后果。」

争点：单独约定试用期的法律性质；试用期后签固定期限合同，与「连续两次固定期限」如何叠加?

老师的分析：

1. 第一步，先定性这三个月：试用期包含在劳动合同期限内，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限即为劳动合同期限——等于一份 3 个月的固定期限合同。
2. 第二步，三个月期满后再签 5 年合同，构成连续两次固定期限劳动合同。
3. 第三步，两次之间劳动者没有第 39 条六种、第 40 条第 1、2 项（共八种）情形。
4. 第四步，5 年到期「续订」时，依第 14 条，劳动者提出即应订立无固定期限合同，不需要单位同意。
5. 第五步，所以「5 年到期以后，不是单位把你开了，是你有权利把单位开了」——主动权在劳动者。老师点题：「发现了这变化了吗？这就是它的法律意义。」

结论：确定结论——劳动者取得签订无固定期限合同的主动权；公司「先试用再签长约」的设计，反而把自己送进第 14 条。

> 答题模板：先定性「单独约定试用期」——该期限为劳动合同期限，不是试用期 → 再数固定期限合同的次数（3 个月算一次、5 年算第二次） → 再查八种情形 → 最后落到第 14 条：续订时劳动者提出即应订立无固定期限合同，单位无权拒绝。采分点：把「试用期不成立→期限转化」和「两次→无固定期限」两步分开写。

重点

名词解释速查

名词解释一般 4—5 分，答题格式固定三步：先写定义（一句完整的规范表述，不要写成大白话） → 再补要点或特征（构成要件、期限、程序等硬数字） → 最后加一句补充（与相邻概念的区别、法条依据或后果）。下表 24 条按本章考点顺序排列，定义可直接背；老师口径与通说不一致的，已标注。

术语	定义（可背诵）	记忆点 / 易错
固定期限劳动合同	用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即明确约定合同效力的起始与终止时间；期限届满，劳动关系即告终止；期限长短由双方约定，法律不设上限。	期满终止；是否续订由双方另行协商；期限长短由双方约定（3、5、10、20 年均可）。
无固定期限劳动合同	用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同；并非没有终止时间，而是没有一个确切的终止时间、期限长短不能确定；未出现法定或约定的条件，双方应继续履行。	易错：「无固定期限」不等于「不能解除、不能终止」；出现法定或约定情形，仍可依第 39 至 41 条解除。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同	用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同；某项工作完成，合同即行终止，用人单位应依第 47 条支付经济补偿（实施条例第 22 条）。	三类期限之一；不得约定试用期；常见于单项任务、项目承包、季节性临时用工。
试用期	用人单位与劳动者在劳动合同中协商约定的相互考察期，即用人单位考察劳动者是否合格、劳动者考察单位是否适合自己的期限；期内劳动关系已建立但处于不稳定状态。	非必备条款，属法定协商条款；包含在合同期限内；只能约定一次；不得约定：不满 3 个月、以完成一定任务为期限、非全日制。
服务期	用人单位专门出资、提供专项培训费用，对劳动者进行专业技术培训的，双方约定劳动者必须为该单位提供服务的期限（第 22 条）。	只有「专项技术培训」可约定，上岗培训等一般职业培训不可；服务期可长于劳动合同期限，合同期满应续延至服务期满。
竞业限制	对负有保密义务的劳动者，约定其在解除或终止劳动合同后一定期限内，不得到与本单位生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，也不得自己开业生产或经营同类产品、从事同类业务（第 23、24 条）。	人员限高管、高级技术人员和其他负有保密义务的人员；期限不超过 2 年；须按月支付经济补偿；未约定补偿的按离职前 12 个月平均工资的 30% 计。
违约金（劳动合同）	劳动者违反服务期约定或竞业限制约定时，按约定向用人单位支付的金钱；除第 22 条、第 23 条两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金（第 25 条）。	两种法定违约金：服务期、竞业限制；服务期违约金不得超过培训费用、不得超过服务期尚未履行部分分摊的培训费用。
代通知金	用人单位依第 40 条解除劳动合同，不提前 30 日书面通知而额外支付 1 个月工资替代通知，该 1 个月工资俗称代通知金。	与「经济补偿」是两笔钱，可以并存；30 日通知与代通知金二选一。
经济性裁员	用人单位在符合法定情形、达到法定人数门槛并履行法定程序的前提下，一次性裁减人员而解除劳动合同（第 41 条）；法定情形四类：破产重整、生产经营严重困难、转产或重大技术革新或经营方式调整经变更合同仍需裁员、其他客观经济情况重大变化。	门槛：20 人以上或占职工总数 10% 以上；程序：提前 30 天向工会或全体职工说明情况，裁减方案向劳动行政部门报告；程序是强制要件。
情势变更（客观情况重大变化）	劳动合同订立时所依据的客观情况发生不可抗力、不可预见的重大变化，致合同无法履行，经协商变更不成，用人单位可预告解除（第 40 条第 3 项）。	核心要件：不可抗力、不可预见；与第 41 条第 4 项「客观经济情况」不同，后者可以是预见到的经济形势变化。

医疗期	劳动者患病或非因工负伤停止工作治病休息、用人单位不得依第 40 条第 1 项解除劳动合同的期限；由实际工龄与本单位工龄组合确定。	最短 3 个月、最长 24 个月；医疗期是法定计算，不是「病越重越长」。
经济补偿	劳动合同解除或终止时，符合法定情形的，用人单位按劳动者在本单位工作年限、每满 1 年支付 1 个月工资的制度（第 46、47 条）。	7 类法定情形，不是所有解除都有；基数含全部货币性收入；有「社平 3 倍 + 最多 12 年」双红线；必须一次性支付。
赔偿金	用人单位违法解除或终止劳动合同，按经济补偿标准的 2 倍向劳动者支付的金钱（第 87 条）；另包括违法约定试用期的赔偿金、未依法支付经济补偿的加付赔偿金。	与经济补偿不并用；加付标准是应付金额 50% 以上 100% 以下，不是 500%。
双倍工资	用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者每月支付 2 倍工资（第 82 条）。	起算：满 1 个月的次日；截止：补订书面合同前一日；最多 11 个月，不是 12 个月。
劳务派遣	劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同，将劳动者派遣至用工单位提供劳务，报酬由用工单位以劳务费支付给派遣单位并代发的用工方式。	雇佣与使用分离；派遣单位是用人单位（须订 2 年以上固定期限合同、发工资、缴社保）；三性岗位 + 10% 比例 + 连带责任。
三性岗位	劳务派遣只能使用的三类岗位：临时性（存续不超过 6 个月）、辅助性（为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位）、替代性（因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内可替代的岗位）。	辅助性岗位须经职代会或全体职工讨论、与工会或职工代表平等协商确定并公示；这是 2012 年修法的重点。
退回制度	用工单位在法定情形下将被派遣劳动者退回劳务派遣单位、由派遣单位重新派遣的制度；用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。退回不等于解除，劳动关系仍在派遣单位。	重新派遣维持或提高条件、劳动者不同意，派遣单位可以解除；降低条件、劳动者不同意，不得解除（劳动者自己提出解除的除外）。
同工同酬	被派遣劳动者与用工单位同类岗位劳动者享有相同的劳动报酬分配办法（第 63 条）；无同类岗位的，参照用工单位所在地相同或相近岗位劳动者的劳动报酬确定。	是「分配办法」相同，不是工资数额绝对相等；实践中差别对待是我国劳务派遣的核心问题。
非全日制用工	以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过 4 小时、每周工作时间累计不超过 24 小时的用工形式。	可口头协议；不得约定试用期；任何一方可随时终止且不付经济补偿；小时最低工资；结算周期最长 15 日；可与多个雇主建立劳动关系。
集体合同	工会或职工代表代表劳动者一方，与用人单位或用人单位团体就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，经集体协商签订的书面协议。	须报劳动行政部门，15 日内未提异议即生效；对用人单位和全体劳动者有约束力；劳动合同约定标准不得低于集体合同。
事实劳动关系	劳动者与用人单位之间虽然没有签订书面劳动合同，但双方已经在事实上形成的劳动用工关系；劳动关系自用工之日起建立，书面合同只起证明作用。	认定凭证五项：工资支付凭证、工作证或服务证、招工登记表或报名表、考勤记录、其他劳动者证言；其中工资、招工、考勤三项举证责任在用人单位。
规章制度	用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则制度的总和，也称内部劳动规则，是企业内部的「法律」；其适用范围是直接涉及劳动者切身利益的事项。	生效三要件：内容合法 + 民主程序 + 公示告知，缺一即无效；不得变更劳动合同约定的内容；举证责任在用人单位。

录用条件	招聘简章等招录文件中载明的、据以判断劳动者是否符合岗位要求并决定是否录用的条件；须在招工时公开，是试用期内「被证明不符合录用条件」解除的前提。	两个法律意义：不得含就业歧视；构成试用期内「被证明不符合录用条件」的解除依据（第 39 条第 1 项）。条件须招工时公开，不能录用后新加。
缔约告知义务	订立劳动合同前，双方依诚实信用原则相互了解、如实说明的义务（第 8 条）；用人单位负主动、如实告知义务，劳动者的告知义务则是附条件、限定性的。	用人单位：主动、如实告知工作内容、条件、地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬；劳动者：附条件、限定性告知与劳动合同直接相关的基本情况；单位调查权限于与岗位直接相关的信息。

答题框架与考场提示

这一节把老师课上反复走的推理链固化成可套用的模板。本章的题目几乎都落在三个判断上：能不能解除（终止）、要不要给钱、给多少。考场上先认题眼属于哪一条链，再按顺序填内容，比边想边写稳得多。

① 本章核心判断的答题步骤 必考

链一：解除还是终止 → 谁提出 → 什么理由 → 什么后果。这是老师反复带练的主线，顺序不能乱：

1. **先分解除与终止**：解除是合同提前消灭（第 36 至 41 条）；终止是出现法定法律事实致效力消灭（第 44 条）。
2. **再看谁提出、什么原因**：单位提出走第 39 条（即时）、第 40 条（预告）、第 41 条（裁员）；劳动者提出走第 37 条（预告辞职）、第 38 条（即时辞职）；双方协商走第 36 条，注意谁主动。
3. **查禁止性情形**：第 42 条六种只挡第 40、41 条，不挡第 39 条。
4. **查程序**：单方解除是否事先通知工会（未通知即程序违法）；裁员是否提前 30 天说明并向劳动行政部门报告；变更工作地点是否书面协商一致。
5. **判经济补偿**：按「谁主动 + 哪一条」查表，单位提出协商解除、第 38 条辞职、第 40、41 条、第 44 条第 4、5 项有补偿；第 37 条、第 39 条、合同期满单位维持或提高条件而劳动者不续、开始领养老金、劳动者死亡无补偿。
6. **算金额**：年限 N × 月工资基数，套「双红线」；每满 1 年 1 个月，6 个月以上不满 1 年按 1 年，不满 6 个月为半个月。
7. **判违法后果**：违法解除或终止按第 87 条支付赔偿金（经济补偿标准的 2 倍，本批录音未展开计算，属通说）；未依法支付经济补偿的，另可主张应付金额 50% 以上 100% 以下的加付赔偿金。

链二：两次固定期限 → 无固定期限（第 14 条）。三个要件，按顺序拆：

1. **两次**：连续订立两次固定期限合同，且两次均从 2008 年 1 月 1 日之后起算（不溯及）。
2. **无八种情形**：没有第 39 条六种、第 40 条第 1、2 项（医疗期满不能工作、不能胜任经培训调岗仍不能胜任）情形。
3. **续订**：劳动者提出即成立，不需要单位同意；单位提出则需劳动者同意。

链三：试用期三查。期限对不对、次数对不对、工资与赔偿对不对——三个问题分开答，别互相顶替：

1. **期限**：不满 3 个月不得约定；3 个月以上不满 1 年不超过 1 个月；1 年以上不满 3 年不超过 2 个月；3 年以上固定期限与无固定期限不超过 6 个月；以完成一定任务为期限、非全日制不得约定。记「三个月一、一年二、三年六」「以上含本数、不满不含本数」。

2. **次数**：同一用人单位与同一劳动者只能约定一次；单方延长、重新起算都算第二次。
3. **工资与赔偿**：不低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的 80%，且不低于当地最低工资；违法约定已履行的，以试用期满月工资为标准、按超过法定上限且已履行的期间支付赔偿金。

链四：调岗与旷工。顺序是「条款 → 合理性 → 协商 → 旷工」：

1. **条款是否明确**：工作地点是必备条款；写「服从安排」「全国」属约定不明，不能单独支撑跨城调动。
2. **调动是否合理**：同城调动通常合理；跨城调动要看有无补偿、是否侮辱性调岗、对家庭生活的影响、是否经协商。
3. **是否协商变更**：变更合同应当协商一致并采用书面形式，单位不能靠概括条款单方决定。
4. **旷工是否成立**：没有报到义务就没有旷工；旷工的事实前提不成立，以旷工解除即违法。

> 老师说这一章「不是背条文，是会用」。四条链的共同动作都是：先定性归到哪一条，再把条文要件拆成小项，再逐项写「成立 / 不成立」，最后才写后果。顺序颠倒，最容易出现「结论对、过程零分」。

② 案例分析题四步结构 必考

案例题一律按四步写，每步单独成段，判卷老师一眼能看到结构：

1. **定性**：先判断这是订立、履行、变更、解除还是终止；解除的再分协商、即时辞退、预告辞退、裁员、即时辞职、预告辞职，写明依据哪一条。
2. **拆要件**：把该条文的要件列出来，逐项对应案情事实，每项后面写「成立」或「不成立」。例如第 14 条拆成「两次、无八种情形、续订」；第 40 条第 3 项拆成「客观情况重大变化、不可抗力或不可预见、协商变更不成」。
3. **查程序**：单方解除是否事先通知工会（无工会的通知上一级工会）；裁员是否提前 30 天说明并报告；变更是否书面协商；规章制度是否经民主程序并公示。
4. **给后果与救济**：合法解除写补偿（N × 基数，套双红线）；违法解除写赔偿金或继续履行；程序违法单列一句；最后交代救济路径——劳动争议先仲裁后诉讼，未经仲裁法院不予受理。

> 答题句式可以固定成三句：「本案属于……（定性），依据第……条。」「该条的要件为……，本案事实逐一对应如下……，其中第……项不成立。」「因此……（后果），劳动者可主张……（救济）。」把这三句写满，结构分就拿到了。

③ 辨析题模板 重点

辨析题按四句写：**先判断正误**（对、错或片面） → **再给判断依据**（法条或原理） → **再指出它错在哪**（混淆了哪两个概念、或只看到一面） → **最后给正确表述**。本章现成的对照有：

- 无固定期限 vs 不能解除：前者只是没有确定的终止时间，第 39 至 41 条照样可以解除。
- 总长度合法 vs 分两次约定：3 年合同约定 6 个月试用期合法，但先 3 个月、再延长 3 个月，违反「只能约定一次」。
- 单独约定试用期 vs 试用期不成立：仅约定试用期的，该期限为劳动合同期限，等于一份短期固定期限合同。
- 经济补偿 vs 赔偿金：前者是法定情形的补偿，后者是违法解除的惩罚，标准为经济补偿的 2 倍，二者不并用。
- 代通知金 vs 经济补偿：前者替代 30 天通知，后者按年限计算，两笔钱可以并存。

- 客观情况 vs 客观经济情况：第 40 条第 3 项的核心是不可抗力、不可预见；第 41 条第 4 项可以是预见到的经济形势变化。
- 劳务派遣 vs 劳务关系：派遣中劳动者与派遣单位是劳动关系，只是雇佣与使用分离，不是民事劳务。
- 非全日制 vs 无劳动关系：可口头协议不等于没有劳动关系，仍是劳动关系，只是规则特殊（无试用期、随时终止、无补偿）。
- 竞业限制 vs 保密义务：保密可以是法定的后合同义务，竞业限制必须有约定、有补偿、有期限（不超过 2 年）。
- 服务期 vs 劳动合同期限：服务期以单位提供专项培训这一特殊待遇为前提，违反须付违约金；劳动合同期限没有这个效力。
- 退回 vs 解除：退回只是用工单位把人退回派遣单位，劳动关系还在；能否解除要看重新派遣的条件。
- 规章制度内容合法 vs 制度生效：内容合法只是前提，还要民主程序与公示告知，缺一即无效。

> 辨析题的高分句是「这一说法混淆了 X 与 Y」和「正确的表述应为……」。只写「错误」不给依据，最多得一半分。

④ 名词解释模板 重点

4—5 分题按三段写，每段一两句，不要写成小作文：

1. **定义句**：以「……是……」或「……指……」开头，一句话把主体、对象、内容装进去，术语要用规范表述（如「无确定终止时间」，不要写「一直有效」）。
2. **要点句**：补构成要件、期限、程序或分类，能写数字就写数字——这是拉开分差的地方。
3. **补充句**：写一句区别、依据或后果，如「与劳务关系相比，区别在于从属性」「违反的，依第 83 条支付赔偿金」。

> 本章必背的硬数字：第 14 条两个要件加「续订」；第 19 条三个月一、一年二、三年六；第 40 条三种情形、30 天或 1 个月代通知金；第 41 条 20 人或 10%、提前 30 天、报告；第 42 条六种；第 47 条每满 1 年 1 个月、6 个月以上按 1 年、不满 6 个月半个月、社平 3 倍 + 最多 12 年；第 82 条最多 11 个月；第 83 条试用期满月工资；第 87 条 2 倍；派遣 2 年以上合同、三性、10%；非全日制 4 小时、24 小时、15 日。

⑤ 易错清单 重点

- **把「两次」从 2008 年以前算起**：两次固定期限不溯及既往，2008 年 1 月 1 日之前的那次不计入。
- **把「劳动者提出」写成「双方同意」**：第 14 条下劳动者提出续订不需要单位同意，这是全章最大的主动权变化。
- **以为第 42 条能挡第 39 条**：第 42 条只限制第 40、41 条；三期女工严重违纪照样可以即时解除。
- **双倍工资算成 12 个月**：从满 1 个月的次日到补签前一日，最多 11 个月；满 1 年另「视为」订立无固定期限合同，且仍须补签书面合同。
- **双红线只封顶基数、不封顶年限**：超过社平 3 倍的，基数按 3 倍、年限同时封顶 12 年，两条红线是绑定的。
- **试用期「总长度合法」就认为没问题**：3 年合同 6 个月试用期合法，但分两次约定违法；单方延长、重新起算都算第二次。
- **单独约定试用期当成有效试用期**：该期限为劳动合同期限，会直接产生「连续两次固定期限」的效果。
- **以为工作地点写「服从安排」就有效**：约定不明，跨城调动支撑不了，拒绝报到不构成旷工。

- **把代通知金当经济补偿**：一个是替代 30 天通知的 1 个月工资，一个按年限计算，可以并存。
- **违法解除赔偿金按 1 倍算**：第 87 条是经济补偿标准的 2 倍，且与经济补偿不并用。
- **加付赔偿金写成 500%**：第 85 条是应付金额 50% 以上 100% 以下，老师课堂举例「10 万加 5 万到 10 万」。
- **派遣比例的分母算错**：用工总量 = 订立劳动合同人数 + 使用的被派遣劳动者人数之和，被派遣人数不得超过 10%。
- **以为可口头协议就没有劳动关系**：非全日制仍是劳动关系，只是不得约定试用期、随时终止、不付经济补偿。
- **规章制度内容合法就有效**：还须经民主程序并公示告知，举证责任在用人单位；且不能变更劳动合同约定。
- **医疗期按病情长短定**：由实际工龄与本单位工龄组合查表，3 至 24 个月，不是「病越重越长」。
- **以为所有解除都有经济补偿**：第 39 条即时辞退、第 37 条预告辞职、合同期满单位维持或提高条件而劳动者不续、开始领养老金、劳动者死亡，都没有。
- **竞业限制不付补偿**：须按月支付；未约定补偿而劳动者已履行的，按离职前 12 个月平均工资的 30% 计；单位原因 3 个月未付，劳动者可解除竞业限制约定。
- **任何培训都能约定服务期**：只有单位专门出资的专项技术培训可以，上岗培训等一般职业培训是单位法定义务，不能约定服务期与违约金。

附：PPT 逐页要点（全 115 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「五项原则」「七种情形」）、数字、法条序号一律保留。

页	要点
1	（封面页）第三章 劳动合同法
2	本章内容框架：个别劳动关系（劳动合同：订立、履行、变更、解除）；集体劳动关系——集体合同、工会（各部分有关工会的条款）；为了保证顺利实施——劳动行政部门的监督检查与权利救济（劳动监察、劳动仲裁）、新旧法律的衔接（有关过渡性条款）；法律责任
3	第一节 劳动合同概述：一、劳动合同的概念、性质和特征；二、劳动合同的主体
4	1.劳动合同的概念：又称劳动契约、劳动协议，是劳动者与用人单位确立从属劳动关系、明确双方权利义务的协议；《劳动法》第十六条：劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议
5	概念分析四点：（1）主体特定，一方是劳动者，另一方是用人单位；（2）内容是明确双方当事人在实现劳动过程中的权利义务及法律责任；（3）标的是劳动行为；（4）在法律行为（法律事实）意义上使用，指劳动合同的运行，在法律关系（社会关系）意义上使用，指劳动合同关系
6	2.劳动合同的特征（1）从属性合同；特殊性在于从属：人格从属——服从组织中的工作规则、服从指示命令、接受检查、接受制裁；经济从属——生产组织体系由雇主构建、生产工具由雇主所有、原料由雇主供应
7	特征：（2）劳动合同是附合、双务、有偿合同；（3）继续性合同；（4）不完全合同；（5）关系性合同；（6）劳动合同中突出体现了当事人意思自治与国家干预的结合
8	二、劳动合同的主体：中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法；国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，依照本法执行；事业单位与实行聘用制的工作人员，法律、行政法规或者国务院另有规定的依照其规定，未作规定的依照本法有关规定执行
9	1.《劳动合同法实施条例》：依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会；用人单位设立的分支机构，依法取得营业执照或者登记证书的，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同；未依法取得营业执照或者登记证书的，受用人单位委托可以与劳动者订立劳动合同
10	2.无营业执照：劳动者与未办理营业执照、营业执照被吊销或者营业期限届满仍继续经营的用人单位发生争议的，应当将用人单位或者其出资人列为当事人；以挂靠等方式借用他人营业执照经营的，应当将用人单位和营业执照出借方列为当事人
11	《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》（人社部、国家卫健委、应急管理部、税务总局、国家医保局令第56号，2026年5月10日公布，自2026年7月1日起施行）
12	第二节 劳动合同的订立：一、概念与原则；二、订立的程序；三、劳动合同的期限；四、劳动合同的内容；五、试用期的约定与强制；六、设定违约金的两种情形；七、无效劳动合同；八、事实劳动关系
13	一、概念：劳动合同的订立，是指劳动者和用人单位经过相互选择和平等协商，就劳动合同条款达成协议，明确相互权利义务的法律行为
14	订立劳动合同应遵循的原则五项：1.平等自愿原则；2.协商一致原则；3.公平原则；4.诚实信用原则；5.依法订立原则
15	二、订立的程序 1.确定劳动合同当事人：用人单位和劳动者通过一定方式进行相互选择，一般由用人单位的招聘行为和劳动者的应聘行为相结合而构成；（1）公布招聘简章；（2）自愿报名；（3）全面考核；（4）择优录用
16	2.缔约告知：（1）用人单位的告知义务——主动告知、如实告知；法定告知内容：工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬；其他情况如用人单位相关的规章制度，包括劳动纪律、规定、

	考勤制度、休假制度、请假制度、处罚制度以及企业内已签订的集体合同等；（2）劳动者的告知义务：附条件、限定性
17	告知义务（尽先合同义务）：用人单位告知工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及劳动者要求了解的其他情况；第六十条：劳务派遣单位应当将劳务派遣协议内容告知被派遣劳动者；劳动者对与劳动合同直接相关的基本情况应当如实说明；提示四点：1、双方要尽诚实信用原则，如实告知；2、遵守告知时间，签订合同之前；3、不能选择性告知；4、用人单位的知情权（调查权）；违反告知义务的后果：1、劳动合同无效和部分无效（26条）；2、有欺诈，劳动合同无效，劳动者可依38条随时解除，用人单位可依39条随时解除；《劳动合同法》告知义务与调查权（八条）
18	3.双方签约：用人单位签约中的作为与不作为；作为——签订书面合同、建立职工名册备查；不作为——不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物
19	签约的要求 第一个要求：书面劳动合同；应当采用书面形式的理由及其法律意义：（1）证据功能；（2）信息提供功能；（3）警示功能；（4）便于劳动监督
20	第二个要求：时间——自用工之日起一个月内订立书面劳动合同；三种情况：（1）自用工之日起一个月内；（2）自用工之日起超过一个月不满一年；（3）自用工之日起满一年；「以上」「以下」「以内」「届满」包括本数；「不满」「以外」不包括本数
21	自用工之日起一个月内的情况：经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿；依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬
22	超过一个月不满一年：未订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资；应当与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不订立的，用人单位应当书面通知终止劳动关系，并依照劳动合同法的规定支付经济补偿；两倍工资起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日
23	自用工之日起满一年：自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当向劳动者每月支付两倍的工资；视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同；应当立即与劳动者补订书面劳动合同
24	应处理好三个概念：劳动关系的建立、劳动合同的成立、劳动合同的生效；成立即双方当事人就合同内容协商一致，表明合同已开始存在；生效即合同发生当事人预期的法律效果，表明合同对双方当事人具有拘束力
25	三、劳动合同的种类（按期限分，第十二条）：固定期限合同（定期劳动合同），约定合同终止时间的劳动合同（第十三条，协商一致可订立）；无固定期限劳动合同，约定无终止时间的劳动合同（第十四条）；以完成一定工作任务为期限的劳动合同，约定以某项工作完成为合同期限的劳动合同（第十五条）；所涉及法条：十三、十四、十五、八十二第二款
26	劳动合同的期限图示：无固定期限、固定期限、以完成一定工作任务为期限；其中无固定期限分为可以型、应当型、视为型
27	1.固定期限的劳动合同：明确约定合同效力的起始和终止时间；劳动合同期限届满，劳动关系即告终止；双方协商一致还可以续订劳动合同、延长期限；起始和终止日期都是固定的，具体期限由双方当事人根据工作需要和实际情况确定
28	2.无固定期限的劳动合同：01 指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同；02 无确定终止时间指没有一个确切的终止时间、期限长短不能确定，但并不是没有终止时间；03 没有出现法律规定的条件或双方约定的条件，双方要继续履行合同义务；出现了法律规定或双方约定的情形，无固定期限劳动合同也同样能够解除
29	（1）无固定期限的应当型情形 ①劳动者已在该用人单位连续工作满十年的：连续工作满１０年的起始时间自用人单位用工之日起计算，包括劳动合同法施行前的工作年限；劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的，在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限

30	「非因本人原因」的情形：劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作，劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位；用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动；因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动；用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同；其他合理情形
31	应当型情形 ②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；法定退休年龄：60/55/50；2024.9.13《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》；法定退休年龄（2025.1.1—15年）：63/58/55
32	应当型情形 ③连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的；第三十九条六项：①在试用期间被证明不符合录用条件的；②严重违反用人单位的规章制度的；③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；⑤因第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；⑥被依法追究刑事责任的
33	（2）无固定期限的可以型与视为型：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同；用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同
34	（3）无固定期限合同的主动权：《劳动法》——劳动者在同一用人单位连续工作满十年以上，当事人双方同意延续劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立；《劳动合同法》——劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同
35	3.以完成一定工作为期限的劳动合同：（1）以完成单项工作任务为期限的劳动合同；（2）以项目承包方式完成承包任务的劳动合同；（3）因季节原因临时用工的劳动合同；（4）其他双方约定的以完成一定工作任务为期限的劳动合同
36	四、劳动合同与规章制度：规章制度是组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和，也称内部劳动规则，是企业内部的「法律」；（1）工作规则的法学性质有契约说、法规说、集体合意说、事实说、自治说等；（2）内容一般包括具体工作的问题（如上下班签到及签退、工作态度）、工资待遇、请假与休假、奖惩、年度考核、其他待遇等；（3）用人单位不能通过工作规则而刻意变更个别劳动合同之权利义务
37	工会法与公司法：《工会法》（2022.1.1）第三十九条——企业、事业单位、社会组织研究经营管理和发展的重大问题应当听取工会的意见；召开会议讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、工作时间、休息休假、女职工保护和社会保险等涉及职工切身利益的问题，必须有工会代表参加；《公司法》（2024.7.1）第十七条第三款——公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议
38	五、劳动合同的内容：指双方通过平等协商所达成的关于劳动权利和劳动义务的具体条款；1.必备条款；2.协商条款（1）法定的协商约定条款（2）补充的协商约定条款
39	《劳动合同法》规定的必备条款九项：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项；不含《劳动法》第19条规定的「（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的责任」
40	协商条款：法定的协商约定条款，指依据《劳动法》和《劳动合同法》经双方当事人协商认为有必要在劳动合同中加以约定的条款，内容为试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项；补充的协商约定条款，指不是两法规定的协商约定条款，完全由双方当事人提出认为需要协商约定的条款
41	六、试用期的约定与强制 1.什么是试用期：用人单位与劳动者在劳动合同中协商约定的对对方的考察期；劳动关系还处于不稳定状态，用人单位对劳动者是否合格进行考核，劳动者对用人单位是否适合自己要求进行了解；试用期满，被试用者成为稳定劳动关系的员工；不是必须具备的条款

42	2.约定试用期的要求：（1）试用期条款包括在劳动合同期限内，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限；（2）同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期；（3）单方解除权，但用人单位有解雇限制（「条件」是招工时公开的，不是录用后新加的）
43	3.重点问题：试用期与劳动合同期限的关系；试用期劳动者的待遇；试用期内与试用期满用人单位与劳动者解除合同的异同；违法约定试用期的责任；试用期履行中应注意的问题
44	（1）试用期与期限对应关系：劳动合同期限三个月以上不满一年——试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年——试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限劳动合同——试用期不得超过六个月
45	不得约定试用期：1.以完成一定工作任务为期限的劳动合同；2.劳动合同期限不满三个月；3.非全日制用工双方当事人不得约定试用期
46	（2）试用期工资的标准：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准；即不得低于本单位相同岗位最低档工资的８０％或者不得低于劳动合同约定工资的８０％，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准
47	（3）试用期内解除劳动合同：在试用期中，除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同；用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由；为什么排除第四十条第三项——该项为「劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的」，是情势变更原则在劳动合同中的体现；「客观情况」指履行原劳动合同所必要的客观条件，因不可抗力或出现致使劳动合同全部或部分条款无法履行的其他情况，如自然条件、企业迁移、被兼并、企业资产转移等
48	（4）违法约定试用期的责任：由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金；超期试用的除支付试用期工资外，还另外支付一个试用期满后的工资作为赔偿金
49	七、服务期 1.什么是服务期：劳动者与用人单位约定在用人单位专门出资、为劳动者提供专项培训费用、对其进行专业技术培训的情况下，劳动者必须为用人单位提供服务的期限
50	2.约定服务期「培训」的界定：（1）用人单位对劳动者进行必要的职业培训，是一般层次的职业技能培训，目的是使员工能适应企业的生产要求，比如上岗前必经的培训；（2）职业发展培训，在员工已经基本满足企业生产要求的前提下，企业为提高员工职业技能而出资进行的专项技术培训；第一种培训是企业自身的法律义务，不能以此约定服务期；第二种专项技术培训是企业为了提高自身竞争力而进行的投资行为，可以约定服务期；结论：对劳动者进行的是专业技术培训，包括专业知识和职业技能
51	3.服务期的培训费用：用人单位使用的是专项培训费用，不是职业培训费用；培训费用指用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训产生的用于该劳动者的其他直接费用
52	4.服务期与劳动合同期限的区别：服务期可以长于劳动合同期限，只要是双方真实意思表示并通过合同固定下来，对双方就具有约束力；（1）服务期是劳动者因享受用人单位给予的特殊待遇而作出的承诺，劳动合同期限不以享受特殊待遇为条件；（2）劳动者在服务期内负有与用人单位持续劳动关系的义务，违反须支付违约金，劳动合同期限则无此效力；（3）劳动合同期限的法律性质是劳动关系的存续期限，服务期的法律性质有两种理解：一是劳动关系的存续期限，二是劳动合同续订义务的期限；劳动合同期满而约定的服务期尚未到期的，劳动合同应当续延至服务期满，双方另有约定的从其约定
53	5.服务期的违约金：劳动者违反服务期约定，应当按照约定向用人单位支付违约金；违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用；用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用

54	八、竞业限制 1.什么是竞业限制：在解除或者终止劳动合同后，有关人员不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的制度；在职竞业限制来源于公司法董事/经理竞业禁止、劳动合同法39条2项，与劳动合同其他条款同时生效、失效；离职竞业限制为延迟生效条款
55	2.竞业限制的前提——商业秘密构成要件：1、秘密性——不为公众所知悉；2、保密性——权利人采取保密措施；3、实用性——能为权利人带来经济利益，具有现实的或潜在的经济利益或者竞争优势；劳动法上的商业秘密保护两种观点：观点一约定义务，如《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》，离职后承担该义务还应另行支付对价；观点二法定附随义务，为履行给付义务或保护当事人人身或财产上利益，于契约发展过程中基于诚信原则而产生的义务，离职后属于后契约义务，依然要保密；违反商业秘密行为也是一种侵权行为
56	3.竞业限制要件：（1）用人单位应当存在商业秘密；（2）合同义务而非附随义务（劳动合同与竞业限制合同的关系？主从？）；（3）必须支付经济补偿（英美根据是否有合理加薪判断，不涉及补偿；美国一些州法院以雇主未为员工支付训练或广告费用为由，认定竞业限制没有约因、无效；德、意、日本；我国：补偿金是协议有效的要件）；经济补偿金的标准：劳合法只规定按月支付，各地标准有约定、法定最低标准
57	4.竞业限制的范围：人员为用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员；范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，但不得违反法律、法规的规定（期限不得超过两年）
58	5.违约金与继续履行的关系：劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位可以要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务
59	没有明确约定经济补偿时竞业限制的有效性：约定了竞业限制但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务的，用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿
60	竞业限制的独立性：约定了竞业限制和经济补偿，当事人解除劳动合同时，除另有约定外，用人单位要求劳动者履行竞业限制义务，或者劳动者履行了竞业限制义务后要求用人单位支付经济补偿的，人民法院应予支持
61	6.竞业限制的解除：（1）劳动合同解除或者终止后，因用人单位的原因导致三个月未支付经济补偿，劳动者可以解除竞业限制约定；（2）在竞业限制期限内，用人单位可以解除竞业限制协议，解除时劳动者请求用人单位额外支付三个月竞业限制经济补偿的，人民法院应予支持
62	两种法定违约金：除本法第二十二条（服务期）和第二十三条（竞业限制）规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金；第二十三条——可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，对负有保密义务的劳动者可以约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后、在竞业限制期限内按月给予经济补偿，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金
63	九、无效劳动合同 1.情形：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的；2.确认主体；3.报酬
64	十、事实劳动关系 1.概念：劳动者与用人单位之间虽然没有签订书面劳动合同，但是双方已经在事实上形成的劳动用工关系
65	2.事实劳动关系的认定五类凭证：（1）工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；（2）用人单位向劳动者发放的「工作证」「服务证」等能够证明身份的证件；（3）劳动者填写的用人单位招工招聘「登记表」「报名表」等招用记录；（4）考勤记录；（5）其他劳动者的证言等；（1）（3）（4）项的有关凭证的举证责任在用人单位
66	3.事实劳动关系的处理：没有订立书面劳动合同但已形成劳动关系后发生的纠纷，属于劳动争议的范围，不服仲裁裁决依法向人民法院起诉的，人民法院应当受理；用人单位故意拖延不订立劳动合同的，劳动行政部门应予以纠正，因此给劳动者造成损害的应按规定进行赔偿；劳动者故意拖延不订立劳动合同的，亦须处理

67	第三节 劳动合同的履行与变更：一、劳动合同履行的原则；二、劳动合同的中止；三、劳动合同的变更；四、劳动合同的承继
68	一、劳动合同的履行：劳动合同履行，包括履行劳动合同约定的义务，也包括履行作为劳动合同内容之补充的劳动条件基准、集体合同和劳动规章制度所规定的义务；劳动合同履行原则——全面履行（1.实际履行；2.亲自履行；3.协作履行）
69	劳动合同履行的特殊规则：不明确条款的履行规则（《劳动合同法》第18条）；地方劳动条件基准选择的规则（《劳动合同法实施条例》第14条）；向第三人履行的规则；履行约定之外劳动给付的规则
70	二、劳动合同的中止：指劳动合同履行的暂停，主要意义在于避免劳动合同因出现暂时不能履行的情形而被解除，以保障劳动关系的稳定；中止事由分为约定事由、法定事由；特征是客观阻碍性、暂时性、正当性
71	三、劳动合同的变更：劳动合同签订后，在履行过程中，由于某种原因，经双方当事人协商一致，可以对原合同条款进行修改或补充；变更仅限于劳动合同内容的变更，不包括当事人主体的变更
72	（一）变更的界定与分类：变更的定义——非临时性变化、非主体或客体变化、具有可变更性；变更的分类——一般类型（协议变更）和特殊类型（单方变更和部分无效劳动合同的变更）、对劳动者有利变更和不利变更
73	引起劳动合同变更的原因：（1）用人单位方面的原因，如转产、重组、发生亏损、防止泄漏商业秘密等；（2）劳动者方面的原因，如身体状况、职业技能等；（3）客观方面的原因，如法规和政策发生变化、社会动乱、自然灾害等
74	（二）变更的形式、程序和法律后果：《劳动合同法》第35条——协商一致、书面形式；《劳动争议解释（一）》第43条——履行治愈；四个问题：1.变更必须协商一致吗？要求协商一致的目的是什么？2.劳动合同单方变更的范畴？3.变更的合理性评价要素有哪些？4.如何看待基于劳动合同约定或劳动规章制度规定的单方变更约定效力？
75	四、劳动合同的承继：非组织实体变动（《劳动合同法》第33条）、组织实体变动（《劳动合同法》第34条）；引申问题：组织实体变动时的劳动者参与问题
76	第四节 劳动合同的解除和终止：一、劳动合同的解除；二、解除的分类；三、解除的条件；四、劳动合同的终止；五、终止和解除劳动合同的经济补偿
77	一、劳动合同的解除：指在劳动合同订立后、尚未履行完毕之前，由于某种因素导致双方当事人提前终止合同效力的法律行为；1.劳动合同提前终止；2.因合同当事人依法作出提前终止合同的意思表示而终止；3.可以是双方的法律行为，也可以是单方的法律行为
78	二、解除的分类：1.以解除方式为标准——（1）协议解除（2）单方解除；2.以解除条件为标准——（1）法定解除（2）约定解除；3.以解除原因有无过错为标准——（1）有过错解除（2）无过错解除
79	三、解除的条件 1.即时辞退的许可性条件：即时辞退是指用人单位无需向对方预告就可以随时通知解除劳动合同，即用人单位可以解除劳动合同的情形；内容为劳动法与劳动合同法的对比
80	对比：《劳动法》第25条四项——（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任的；《劳动合同法》第39条六项——（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的

81	2.预告辞退的许可性条件：用人单位应当提前通知劳动者解除劳动合同的情况——提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同；额外支付的一个月工资即「代通知金」
82	对比：《劳动法》第26条三项——（一）劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；《劳动合同法》第40条三项——（一）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的
83	医疗期的规定（查表）：按「实际工龄（十年以上/十年以下）×本单位工龄（五年以下/五年以上）」分档，图示为三个月、六个月；按本单位工龄分档：5年以下6个月、5-10年9个月、10-15年12个月、15-20年18个月、20年以上24个月
84	3.裁员的许可性条件：经济性裁员，指用人单位按照法定程序与被裁减人员解除劳动合同；人数：20人或10%；说明情况：提前30天，向工会或全体职工；报告制度：向劳动行政部门报告；内容为劳动法与劳动合同法的比较
85	对比：《劳动法》第27条——（1）用人单位濒临破产进行法定整顿期间；（2）生产经营状况发生严重困难；《劳动合同法》第41条——（1）依照企业破产法规定进行重整的；（2）生产经营发生严重困难的；（3）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
86	4.预告辞退和裁员的禁止性条件：即用人单位不得解除的情形；注意：对于禁止性条件，如果劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止；内容为劳动法与劳动合同法的比较
87	对比：《劳动法》第29条四项——（一）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他情形；《劳动合同法》第42条六项（课件标注为第41条）——（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形
88	5.即时辞职的许可性条件 《劳动合同法》第38条六项：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（4）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位；《劳动法》第32条三项：（一）在试用期内的；（二）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的
89	6.预告辞职 《劳动合同法》第37条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同；劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同；《劳动法》：无
90	四、劳动合同的终止：指劳动合同的法律效力依法被消灭，即劳动合同所确立的劳动关系由于一定法律事实的出现而终结，原有权利和义务不复存在；《劳动合同法》第44条六项：（1）劳动合同期满的；（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；（6）

	法律、行政法规规定的其他情形；劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止；《劳动法》第23条——劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止
91	五、工会在解除、终止劳动合同中的作用：用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会；用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正；用人单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会
92	六、终止和解除劳动合同的法律后果 1.用人单位的义务：（1）支付经济补偿；（2）出具解除或者终止劳动合同的证明；（3）办理档案和社会保险关系转移手续；（4）保存劳动合同的文本至少两年；2.劳动者的义务：（1）结束并移交工作；（2）继续保守商业秘密（保密义务，竞业限制协议不超过2年）；（3）赔偿违约金
93	七、经济补偿 1.支付经济补偿的法定条件：（1）劳动者依照第三十八条规定解除劳动合同的；（2）用人单位依照第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除的；（3）用人单位依照第四十条规定解除劳动合同的；（4）用人单位依照第四十一条第一款规定解除劳动合同的
94	法定条件续：（5）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同、劳动者不同意续订的情形外，依照第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；（6）依照第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的；（7）法律、行政法规规定的其他情形
95	（2）用人单位原因终止合同的经济补偿：用人单位破产；被吊销营业执照、责令关闭或者提前解散；经营期限届满
96	2.经济补偿金的工资计算标准：按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资；六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿
97	3.工资：（1）平均工资——劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资，工作不满12个月的按实际工作的月数计算；（2）工资构成——计时工资或者计件工资以及奖金、津贴和补贴等货币性收入；（3）工资下限——按当地最低工资标准计算；（4）工资上限——本地区上年度职工月平均工资三倍，最高额限制：按12年计算
98	历年北京市全口径城镇单位就业人员平均工资（数据图表页，无正文要点）
99	4.经济补偿金的支付：（1）由用人单位一次性发给；（2）额外赔偿金——解除或者终止劳动合同，未依法向劳动者支付经济补偿的，按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金
100	第五节 劳务派遣：一、劳务派遣的概念；二、劳务派遣单位与被派遣劳动者——劳动关系；三、用工单位与被派遣劳动者——特殊劳动关系；四、劳务派遣单位与用工单位——劳务合同关系
101	一、劳务派遣的概念：又称劳动派遣，指由劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同，由被派遣劳动者向用工单位给付劳务，其报酬由用工单位以劳务费向劳务派遣机构支付并代发的一种用工方式；劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
102	1.三性岗位：临时性工作岗位指存续时间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位；用工单位决定使用被派遣劳动者的辅助性岗位，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，并在用工单位内公示
103	2.用工比例：用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%；用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和；计算劳务派遣用工比例的用工单位是指依照《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》可以与劳动者订立劳动合同的用人单位
104	二、劳务派遣单位与被派遣劳动者 1.二者的劳动关系：被派遣劳动者是劳务派遣单位的职工；订立劳动合同——订立二年以上的固定期限劳动合同；可以依法约定试用期，与同一被派遣劳动者只能约定一次试用期；按月支付劳动报酬

105	2.劳务派遣单位的义务：如实告知被派遣劳动者第八条规定的事项、应遵守的规章制度以及劳务派遣协议的内容；建立培训制度，进行上岗知识、安全教育培训；依法支付劳动报酬和相关待遇；依法缴纳社会保险费并办理社会保险相关手续；督促用工单位依法提供劳动保护和劳动安全卫生条件；依法出具解除或者终止劳动合同的证明；协助处理被派遣劳动者与用工单位的纠纷；法律、法规和规章规定的其他事项
106	3.劳动合同的解除与终止：被派遣劳动者提前30日以书面形式通知劳务派遣单位，可以解除劳动合同；在试用期内提前3日通知劳务派遣单位，可以解除劳动合同；劳务派遣单位应当将被派遣劳动者通知解除劳动合同的情况及时告知用工单位
107	退回与解除：被用工单位退回后重新派遣时维持或者提高劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的，劳务派遣单位可以解除劳动合同；重新派遣时降低劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的，劳务派遣单位不得解除劳动合同，但被派遣劳动者提出解除劳动合同的除外
108	终止：劳务派遣单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的，劳动合同终止；用工单位应当与劳务派遣单位协商妥善安置被派遣劳动者
109	三、用工单位与被派遣劳动者：（1）执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；（2）告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；（3）支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；（4）对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；（5）连续用工的，实行正常的工资调整机制；（6）用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位；（7）同工同酬
110	四、劳务派遣单位与用工单位：（1）二者之间的纠纷是民事纠纷，适用民事诉讼程序；（2）二者与劳动者之间的劳动纠纷，承担连带责任
111	劳务派遣协议的内容：（一）派遣的工作岗位名称和岗位性质；（二）工作地点；（三）派遣人员数量和派遣期限；（四）按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式；（五）社会保险费的数额和支付方式；（六）工作时间和休息休假事项；（七）被派遣劳动者工伤、生育或者患病期间的相关待遇；（八）劳动安全卫生以及培训事项；（九）经济补偿等费用；（十）劳务派遣协议期限；（十一）劳务派遣服务费的支付方式和标准；（十二）违反劳务派遣协议的责任；（十三）法律、法规、规章规定应当纳入劳务派遣协议的其他事项
112	第六节 非全日制用工 一、非全日制用工的概念：非全日制劳动是指工作时间少于全日制劳动，劳动者可以与多个雇主建立劳动关系的一种就业形式；非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式
113	二、非全日制用工的形式、试用期：双方当事人可以订立口头协议，不得约定试用期；任何一方都可以随时通知对方终止用工，终止用工用人单位不向劳动者支付经济补偿；小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准；劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日
114	三、非全日制用工的保险问题：（1）应当参加基本养老保险，原则上参照个体工商户的参保办法执行；（2）可以以个人身份参加基本医疗保险，并按照待遇水平与缴费水平相挂钩的原则享受相应的基本医疗保险待遇；（3）用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费
115	四、关于非全日制用工的劳动争议处理：（1）从事非全日制工作的劳动者与用人单位因履行劳动合同引发的劳动争议，按照国家劳动争议处理规定执行；（2）劳动者直接向其他家庭或个人提供非全日制劳动的，当事人双方发生的争议不适用劳动争议处理规定